

编号：2023-AHHF-FJSZ-01

合肥市房屋建筑和市政基础设施工程施工

招标文件示范文本

(电子招标投标 2023 年版)

合肥市公共资源交易监督管理局

合肥新桥机场海关业务用房改造项目招标

(招标项目编号：2026BFJGZ50048)

招 标 文 件

招 标 人：合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心

(盖单位公章)

招标代理机构：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

(盖单位公章)

业务专用章

(1)

日 期：2026-01-20

目录

第一章、招标公告	7
第二章、投标人须知	12
投标人须知	12
□有，具体要求如下：	25
附件 1 招标代理服务费及工程量清单和造价咨询工作服务费	32
附录 1 资格审查条件（资质最低条件）	35
附录 2 资格审查条件（财务最低要求）	36
附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）	36
附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）	36
附录 5 资格审查条件（项目经理最低要求）	36
附录 6 资格审查条件（其他管理人员和技术人员最低要求）	38
附表 1 资格审查评审条件（主要管理人员最低要求）	38
相关标准），并作为合同的附件之一。	40
附录 7 资格审查条件（其他要求）	40
投标人须知正文修改一览表	40
编号	40
1. 总则	41
1.1 项目概况	41
1.2 资金来源和落实情况	41
1.3 招标范围、计划工期、质量标准	41
1.4 投标人资格要求	41
1.5 费用承担	43
1.6 保密	43
1.7 语言文字	44
1.9 踏勘现场	44
1.10 投标预备会	44
1.11 分包	45
1.12 响应和偏差	45
2. 招标文件	46
2.1 招标文件的组成	46
2.2 招标文件的澄清	46
2.3 招标文件的修改	47
2.4 招标文件的异议	47
3. 投标文件	47
3.1 投标文件的组成	47
3.2 投标报价	47
3.3 投标有效期	48
3.4 投标保证金	48
3.5 资格审查资料	49
3.6 备选投标方案	49
3.7 投标文件的编制	50

4. 投标	50
4.1 投标文件的加密（密封）和标记	51
4.2 投标文件的递交	51
4.3 投标文件的修改与撤回	52
5. 开标	52
5.1 开标时间和地点	52
5.2 开标程序	52
5.3 开标异议	53
6. 评标	53
6.1 评标委员会	53
6.2 评标原则	53
6.3 评标	53
6.4 中标候选人公示	54
6.5 评标结果异议	54
6.6 中标候选人履约能力审查	54
7. 定标	54
7.1 定标	54
7.2 中标结果公示	54
7.3 中标通知	55
8. 合同授予	55
8.1 履约保证金	55
9. 纪律和监督	56
9.1 对招标人的纪律要求	56
9.2 对投标人的纪律要求	56
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	56
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	56
9.5 投诉	56
10. 需要补充的其他内容	57
附件：合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程	57
第三章、评标办法	61
技术评分合理价格法	61
评标办法前附表	61
商务及技术文件初步评审标准	62
技术文件详细评审标准	68
附件 1：否决投标的其他情形	69
1. 评标方法	71
2. 评审标准	71
2.1 初步评审标准	71
2.2 技术文件详细评审标准	72
3. 评标程序	72
3.1 商务及技术文件初步评审	72
3.2 技术文件详细评审	72
3.3 报价文件公布	72

3.4 报价文件初步评审.....	72
3.5 投标文件的澄清、说明或补正.....	74
3.6 否决投标的情形.....	74
3.8 评标结果.....	74
第四章、合同条款及格式.....	76
第一节 合同协议书.....	76
第二节 通用合同条款.....	80
第三节 专用合同条款.....	81
专用合同条款数据表.....	81
1、付款方式：按月支付经监理、审计审核后并经发包人最终审核的上月完成产值的 85%；预付款按专用合同条款第 12.2.1 条扣回；对于过程中发生的经济签证，待该签证审核、审批手续齐备后纳入进度款支付，未完善审批的签证不纳入进度款支付；工程竣工验收合格移交后，承包人提交完整的竣工结算资料经监理、跟踪审计、发包人初审后报最终审核，最终审核完成后：如承包人提供经发包人认可的“合肥市建设工程质量保证金保函、保证保险、电子保函等”的，发包人将支付工程质量保证金保函”的格式详见合肥市城乡建设局 2020 年 3 月 5 日所发的《关于以保函等方式替代工程质量保证金的通知》中的示范文本为准，且该保函所载明保证责任最高限额为结算价的 3%，保函的有效期为 2 年。.....	84
2、施工期间经招标方同意发生的变更（含签证等）等须经经开区管委会审批同意后方可按约定月进度比例计入进度款支付。.....	84
1. 一般约定.....	86
2. 发包人.....	89
3. 承包人.....	91
4. 监理人.....	95
5. 工程质量.....	95
6. 安全文明施工与环境保护.....	97
7. 工期和进度.....	97
8. 材料与设备.....	99
9. 试验与检验.....	100
10. 变更.....	101
11. 价格调整.....	104
（7）签订总价合同工程的可调整价差人工、材料数量为可调整价差人工、材料投标消耗量（详见《需评审人工和主要材料一览表》的数量）±变更工程可调整价差人工、材料消耗量，由招标人明确具体数量。.....	105
12. 合同价格、计量与支付.....	105
13. 验收和工程试车.....	108
13.1 分部分项工程验收.....	108
14. 竣工结算.....	109
15. 缺陷责任期与保修.....	111
16. 违约.....	112
17. 不可抗力.....	115
18. 保险.....	116
20. 争议解决.....	116
21. 补充条款.....	117
附件 1：承包人承揽工程项目一览表.....	131

附件 2: 发包人供应材料设备一览表	131
附件 3: 工程质量保修书.....	131
附件 4: 主要建设工程文件目录	131
附件 5: 承包人用于本工程施工的机械设备表	131
附件 6: 承包人主要施工管理人员表	131
附件 7: 分包人主要施工管理人员表	131
附件 8: 廉政责任书.....	131
附件 9: 履约保证金格式.....	131
附件 10: 预付款担保格式	131
附件 11: 支付担保格式.....	131
附件 12: 暂估价一览表.....	131
附件 13: 安全生产合同	131
附件 14: 项目经理质量终身责任制承诺.....	131
附件 1: 承包人承揽工程项目一览表	132
附件 2: 发包人供应材料设备一览表	133
附件 3: 工程质量保修书（房屋建筑工程）	134
附件 4: 主要建设工程文件目录	136
附件 5: 承包人用于本工程施工的机械设备表	137
附件 6: 承包人主要施工管理人员表	138
附件 7: 分包人主要施工管理人员表	139
附件 8: 廉政责任书.....	140
附件 9: 履约保证金.....	143
附件 10: 预付款担保	145
附件 11: 支付担保.....	147
附件 13: 安全生产合同.....	151
附件 14: 项目经理质量终身责任制承诺.....	154
项目经理质量终身责任制承诺.....	154
第五章、工程量清单	155
1. 计价依据.....	155
2. 工程造价确定.....	155
3. 招标工程量清单编制要求.....	155
4. 最高投标限价编制要求.....	156
5. 投标报价参考编制要求.....	158
6. 工程量清单.....	161
第六章、图纸.....	162
第七章、技术标准和要求.....	163
1. 一般要求.....	163

2. 特殊技术标准和要求.....	163
3. 适用的国家、行业以及地方标准、规范和规程.....	163
本招标项目施工、验收须达到设计文件的要求和国家及有关部委、安徽省、	
项.....	163
4. 重点难点及危险性较大的分部分项工程.....	163
5. 材料与设备要求	163
(1) 甲供材料由招标人提供, 其他材料由中标人自行采购,	163
(2) 参考品牌:	163
(3) 其他.....	167
第八章、投标文件格式.....	168
投标文件	168
(商务文件)	168
投标人:	168
(盖单位公章)	168
一、投标函.....	169
日 期: 年 月 日	170
非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须提供授权委托书。	172
年 月 日	173
如采用电子保函的, 系统自动抓取电子保函信息, 投标文件无需提供相关	
证明材料。	174
(一) 投标保函示范文本	174
的查询途径(网址链接及查询方式)。	176
日 期: 年 月 日.....	176
(一) 项目管理机构组织机构图	176
(二) 项目管理机构人员组成表	177
证号.....	177
本表填写“无”或	178
(一) 投标人基本情况表.....	178
(二) 近年财务状况(如要求)	179
投标人无需提供证明材料, 由评标委员会通过电子服务系统查询。	182
(六) 项目经理(项目技术负责人) 简历.....	182
本页后附项目经理身份证扫描件.....	184
九、商务文件详细评审资料.....	185
(一) 项目经理业绩情况表(详细评审)	185
(三) 奖项、荣誉(如有)	186
格式自拟.....	187
投标文件	188
(技术文件)	188
一、施工组织设计.....	189
2.	189
投标人根据自身情况可以自行增加相关内容, 如无, 本节可以不附。	189
投标文件	189
(报价文件)	189

投标人：	(盖单位公章)	190
一、投标函		190
投 标 人：	(盖单位公章)	191
7. 投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报		
送。		192
(二) 建设项目投标报价汇总表		192
(三) 单项工程投标报价汇总表		192
工程造价=1+2+3+4+5		194
综 合 单 价		194
材料费小计		195
合 计		195
合 计		196
合 计		196
合 计		197
合 计		197
三		198
合 计		198
合 计		199
号		199
(十六) 发包人提供材料(工程设备)一览表		199
数(%)		200
清提出的截止时间前通过电子交易系统提交。		201
选) 资格，并报公共资源交易监督管理部门。		202
最低工资标准折算的工日单价。		202

第一章、招标公告

合肥新桥机场海关业务用房改造项目招标公告

1. 招标条件

- 1.1 项目名称：合肥新桥机场海关业务用房改造项目
- 1.2 项目审批、核准或备案机关名称：合肥市发展和改革委员会
- 1.3 批文名称及编号：合肥市发展改革委关于合肥新桥机场海关业务用房改造项目初步设计的复函;合发改投资〔2025〕1085号
- 1.4 招标人：合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心
- 1.5 项目业主：合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心
- 1.6 资金来源：财政拨款
- 1.7 项目出资比例：100%
- 1.8 资金落实情况：已落实

2. 项目概况与招标范围

- 2.1 招标项目名称：合肥新桥机场海关业务用房改造项目
- 2.2 招标项目编号：2026BFJGZ50048
- 2.3 标段划分：本招标项目共划分 1 个标段。
- 2.4 招标项目标段编号：2026BFJGZ50048
- 2.5 建设地点：合肥经济技术开发区
- 2.6 建设规模：合肥新桥机场海关业务用房位于合肥新桥科创示范区海棠花路与台兰路交口东南角，2013 年建成，建筑面积 9428 平方米、建筑占地面积 1554 平方米、建筑层数 6 层。建筑高度：22.33 米（室外地面至屋面面层，主体建筑檐口高度为 25.8 米）。结构形式为钢筋混凝土框架结构，使用年限 50 年，建筑耐火等级一级，按地震烈度 7 度设防。

本次招标内容为：改造建筑面积约 7470.40 平方米，主要建设内容为：调整平面布置、室内装饰、屋面防水优化，局部结构加固，给排水、电气、暖通、消防、安防及室外环境提升改造等。其中消防改造按大楼整体考虑。

- 2.7 合同估算价：1549.27 万元
- 2.8 计划工期：180 日历天

2.9 招标范围：招标范围：调整平面布置，室内装饰，屋面防水优化，局部结构加固，给排水、电气、暖通、消防改造，安防及室外环境提升改造等。

2.10 项目类别：工程施工

2.11 质量标准：合格

2.12 其他：无

3. 投标人资格要求

3.1 投标人应依法设立并具备承担本招标项目的如下条件：

3.1.1 投标人资质要求：具备有效的营业执照，具备有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

3.1.2 项目经理要求：

（1）具备☒建筑工程 ☐公路工程 ☐水利水电工程 ☐矿业工程 ☐市政公用工程 ☐机电工程 ☐铁路工程 ☐民航机场工程 ☐港口与航道工程 ☐通信与广电工程 专业☒一级 ☐二级及以上 注册建造师。

（2）具备住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。

（3）其他要求：

无

3.1.3 项目经理业绩要求：自 2021-01-01 以来（☐以合同签订时间为准 ☒以竣工验收时间为准），项目经理在中华人民共和国境内（不含港澳台）具备单个合同金额不低于 1000 万元的房屋建筑工程施工业绩。

3.1.4 财务要求：无

3.1.5 信誉要求：

投标人未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的；或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形的：（1）开标日前（含当日）6 个月内记分累计未满 10 分的；

（2）开标日前（含当日）12 个月内记分累计未满 15 分的；（3）开标日前（含当日）18 个月内记分累计未满 20 分的；（4）开标日前（含当日）24 个月内记分累计未满 25 分的。

3.1.6 本招标项目☐接受 ☒不接受 联合体投标。

3.2 投标人不得存在招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定

的情形。

3.3 其他要求：

无

4. 招标文件的获取

4.1 获取时间：2026-01-21 至投标截止时间。

4.2 获取方式：

（1）本招标项目实行全流程电子化交易。

（2）潜在投标人可登录安徽合肥公共资源交易电子服务系统（以下简称“电子服务系统”）查阅招标文件，如参与投标，则须在本条第 4.1 款规定的招标文件获取时间内通过安徽公共资源交易集团电子交易系统【新版】(https://hy.ahggzyjy.com/onlineBidder/default/login_tbr) 获取招标文件。

（3）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（9：00-17：30，节假日休息）拨打技术支持热线（非项目咨询）：0512-58188516。项目咨询请拨打电话：0551-66223930；0551-66223831。

4.3 招标文件价格：_0_元。

5. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026-02-10 09:30，投标人应在投标截止时间前通过安徽公共资源交易集团电子交易系统【新版】递交电子投标文件。

6. 资格审查方式

本招标项目采用资格后审方式进行资格审查。

7. 评标办法

本招标项目评标办法采用技术评分合理价格法。（见招标文件第三章“评标办法”）

8. 开标时间及地点

8.1 开标时间：2026-02-10 09:30。

8.2 开标地点：

8.2.1 合肥市滨湖新区南京路 2588 号要素交易市场 A 区（徽州大道与南京路交口）2 楼 9 号开标室。

8.2.2 本招标项目采用“云上开标大厅”方式开标。

9. 招标文件的异议、投诉

9.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在规定的时间内通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。

9.2 投标人或者其他利害关系人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在规定的时间内通过网上投诉系统或以其他书面形式向监管部门提出投诉。

9.3 受理异议的联系人和联系方式见招标公告 11.1 和 11.2。

10. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在安徽合肥公共资源交易中心网站、安徽省公共资源交易监管网、全国公共资源交易平台上发布。

11. 联系方式

11.1 招标人

招 标 人：合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心

地 址：合肥市经济技术开发区翠微路 1710 号

邮 编：230000

联 系 人：刘工

电 话：0551-63879095

11.2 招标代理机构

招标代理机构：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地 址：合肥市滨湖新区南京路 2588 号（徽州大道与南京路交口）六楼

邮 编：230000

联 系 人：秦晓栋

电 话：0551-66223930、66223831

11.3 电子交易系统

电子交易系统名称：安徽公共资源交易集团电子交易系统【新版】

电子交易系统电话：0512-58188516

11.4 电子服务系统

电子服务系统名称：安徽合肥公共资源交易电子服务系统

电子服务系统电话：0551-66223830、0512-58188516

11.5 公共资源交易监督管理部门

公共资源交易监督管理部门：合肥市公共资源交易监督管理局

地 址：合肥市滨湖区南京路 2588 号

电 话：0551-66223530、0551-66223680

12. 其他事项说明

12.1 投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

12.2 本项目投标文件采用“结构化”方式编制，投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、人员、各类证书等信息，须引用安徽合肥公共资源交易中心智慧信息库（<https://zhxxk.hfztb.cn/smart-manage/>，以下简称“智慧信息库”）中的相应内容，如智慧信息库中无相应数据的，请潜在投标人及时登录智慧信息库，在相应模块填写、补充相关数据并确保所填数据的真实性、有效性和完整性，以避免投标失败。

13. 投标保证金账户

户名:安徽合肥公共资源交易中心

账号:1023701021001095993262831

开户银行:徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行

户名:安徽合肥公共资源交易中心

账号:178251458262

开户银行:中国银行合肥庐阳支行

第二章、投标人须知

投标人须知

条款号	条款名称	编列内容
1.3.2	计划工期	计划工期：见招标公告 计划开工日期：2026 年 2 月 14 日（具体开工日期以开工通知为准） 除上述总工期外，发包人还要求以下区段/节点工期： /。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	（1）资质条件：见附录 1 （2）财务要求：见附录 2 （3）业绩要求：见附录 3 （4）信誉要求：见附录 4 （5）项目经理资格：见附录 5 （6）其他管理人员和技术人员要求：见附录 6 （7）其他要求：见附录 7
1.4.2	是否接受联合体投标	☒ 不接受
1.4.3 (15)	投标人不得存在的其他情形	/
1.4.4 (5)	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录	投标人被设区的市级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督部门因安全生产责任事故限制本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地承接新的工程项目且在限制期内。 评标委员会通过“电子服务系统”查询拟推荐中标候选人是否存在上述情形，并将查询截图及查询结果在评标报告中予以记录。

1.9.1	踏勘现场	☒ 不组织，投标人自行踏勘 ☐ 组织，踏勘时间：____ 踏勘集中地点：____
1.10.1	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____ 召开形式：____
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：____/____ 形式：____/____
1.11.1	分包	☐ 不允许 ☒ 允许，分包内容： <u>经监理单位和招标人同意后允许分包的工程。</u> 注：对于允许专业工程分包的总承包项目，总承包单位与分包单位签订的合同价款应充分考虑分包专业工程的市场价格，避免恶意低价竞争；招标人有权对分包合同价款进行审核，对明显低于市场价格或存在无法顺利实施的情形，总承包单位必须提供分包合同价款确立的合理依据。且总承包单位对分包工程的实施质量、安全、工期、组织协调、农民工工资支付等管理要求，并承担合同规定的责任和义务。
2.1 (9)	构成招标文件的其他材料	施工图纸、工程量清单、澄清变更（如有）、最高投标限价等
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间： <u>2026</u> 年 <u>1</u> 月 <u>30</u> 日 <u>17</u> 时 <u>30</u> 分前 形式：通过电子交易系统在线提出
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	通过电子服务系统发出
2.3.1	招标文件修改	通过电子服务系统发出

	发出的形式	
3.2.1	增值税税金相关要求	(1) 计税方法： ☒一般计税方法 ☐简易计算方法 (2) 发票类型： ☒增值税专用发票 ☒增值税普通发票 (3) 增值税税率按照国家有关规定执行。 (4) 注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照国家税务总局规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。
3.2.4	最高投标限价	☐ 无 ☒ 有，最高投标限价：通过电子服务系统发布。
3.2.5	投标报价的其他要求	投标人报价文件投标函填写的投标总报价精确到分（人民币）。
3.3.1	投标有效期	自投标人递交投标文件截止之日起计算 <u>120</u> 日
3.4.1	投标保证金	是否要求投标人提交投标保证金： ☐不要求 ☒要求，具体如下： (1) 投标保证金的金额： <u>30</u> 万元人民币。 (2) 投标保证金的形式：电子保函、现金（银行转账、银行电汇）、纸质保函（纸质银行保函、纸质担保机构担保、纸质保证保险） 注：本项目鼓励优先使用电子保函形式提交投标保证金。 (3) 具体要求： ①采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止

		时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号见招标公告（选择任何一家银行提交即可）。 ②采用纸质银行保函的，应为投标人基本存款账户开户行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用纸质担保机构担保的，应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ④采用纸质保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 ⑤采用纸质担保机构担保、纸质保证保险的，办理担保机构担保、保证保险的费用必须从投标人基本账户汇（支）出。投标人须将本单位针对该项目（标段）从基本账户汇出保函（或保证保险）费用的凭证（须载有所投项目标段编号或项目名称、投标人基本账户信息、收取该费用的保函或保证保险出具单位名称及其账户信息）扫描件、基本存款账户信息（或基本账户开户许可证）扫描件、融资担保机构的融资担保业务经营许可证扫描件、保函（或保证保险）扫描件编入投标文件中，由评标委员会在评标时审查认定。未提交或未完整提交的视为未按规定提交投标保证金。 ⑥采用电子保函的，请登录全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）（安徽合肥公共资源交易中心网
--	--	--

		站)“电子保函”栏目查看《合肥市(信易贷)电子保函平台投标保函操作手册》并按照操作手册规定内容办理。(4)是否适用免缴投标保证金政策: ☐不适用 ☒适用,投标人按招标文件第八章“投标人免缴投标保证金信用承诺函”格式进行承诺后,免缴投标保证金。 (5)其他要求: ①特别提醒 投标人采用保函方式提交投标保证金的,如出现本招标文件“投标人须知”第3.4.4项所列情形的,提供担保的银行、担保机构及保险机构将无条件向招标人支付保函所列的全部投标保证金金额,该支付行为视同投标保证金不予退还。 ②投标保证金弄虚作假情形 投标人采用虚假保函方式提交投标保证金的,除依法承担弄虚作假、骗取中标的法律责任外,还应根据招标文件规定承担投标保证金不予退还的民事责任,其承担方式为限时足额缴纳招标文件所列全部投标保证金,投标人在招标人发出追缴通知后的规定缴纳时间内不能足额支付投标保证金的,招标人将依法提起诉讼追缴,招标人因此发生的诉讼费、律师代理费等费用均由投标人承担。 (6)投标保证金注意事项: ①投标人采用纸质保函形式的,须提供明确有效的查询途径(网址链接及查询方式),否则无效。 ②保函存在明显异常情形的(如多家投标人的保函编
--	--	--

		号相同；保函存在明显伪造痕迹、内容前后矛盾等情形），评标委员会应根据投标人提供的查询途径进行核查，并在评标报告中予以记录。 ③中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的纸质保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致，或发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交易监督管理部门。
3.4.3	投标保证金的退还	按照安徽合肥公共资源交易中心《关于进一步优化投标保证金退还流程的通知》（合公中心〔2023〕3号）执行。 （如有最新规定，按照最新规定执行）
3.4.4 (3)	其他不予退还投标保证金的情形	/
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	☒不允许。 ☐允许，具体要求：____
3.7.4	非加密投标文件递交	☒不允许。 ☐允许，具体要求如下： 非加密投标文件由投标人自行确定是否递交。 如递交，应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。 （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件； （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 非加密投标文件介质：光盘或U盘
4.1.2	非加密投标文件	非加密投标文件封套：

	件密封和标记 要求	投标人名称：____ (招标项目名称) ____标段投标文件 (非加密投标文件) 在__年__月__日__时__分前不得开启
4.2.2	递交非加密投标文件地点	同开标地点
4.2.3	是否退还投标文件	☒ 否 ☐ 是，退还安排：____
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：见招标公告
5.2	开标程序	(3) 解密时间： <u>30</u> 分钟（以电子交易系统解密倒计时为准）； ☐ (6) 公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量标准、工期及其他内容。 ☒ (6) 公布投标人名称、标段名称、质量标准、工期及其他内容；商务、技术文件评审完成后，根据第三章“评标办法”的规定再公布所有投标人的投标报价。 多标段开标顺序： <u>/</u>
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人 的数量	1 家
6.4	中标候选人公示媒介、期限 及其他要求	(1) 公示媒介：同招标公告发布媒介 (2) 公示期限： <u>不少于 3 日</u> (3) 其他要求： 进入安徽合肥公共资源交易平台交易的工程建设项目，招标人（或委托代理机构）在发布中标候选人公示时应当同时公开以下评标情况： a.投标人名称、投标报价、投标文件被否决的原因及

		依据； b.评标委员会的评分情况。包括商务文件、技术文件、报价文件评分，其中技术文件还需公开采用编码标注的各评标委员会成员评分； c.中标候选人经评审通过的投标人业绩（如要求）、项目经理信息及项目经理业绩（如要求）； d.中标候选人通过银行保函或担保机构担保或保证保险形式提交的投标保证金证明材料。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	☒ 是 ☐ 否
7.2	中标结果公示媒介	同招标公告发布媒介
7.3	中标通知书和中标结果通知发出的形式	（1）中标通知书发出的形式：☒数据电文 ☐纸质 （2）中标结果通知发出的形式：☒数据电文 ☐纸质 特别提醒：招标人确定中标人后，通过电子交易系统向中标人发出中标通知书，中标通知书发出即视为送达。投标人应主动登录电子交易系统查询，招标人和招标代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
8.1.1	履约保证金	是否要求投标人递交履约保证金： ☐不要求 ☒要求，具体如下： （1）履约保证金金额：<u>中标合同金额的 2 %</u>； （2）履约保证金接受形式：电子保函、现金（银行转账、银行电汇）、纸质保函（纸质银行保函、纸质担保机构担保、纸质保证保险）。 注：本项目鼓励优先使用电子保函形式递交履约保证

		金。 (3) 具体要求: ①采用纸质银行保函的, 应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ②采用纸质担保机构担保的, 应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准, 依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用纸质保证保险的, 应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 ④采用电子保函的, 请登录全国公共资源交易平台(安徽省·合肥市)(安徽合肥公共资源交易中心网站)“电子保函”栏目查看《合肥市(信易贷)电子保函平台履约保函操作手册》并按照操作手册规定内容办理。 (4) 本招标项目是否减免履约保证金: ☒不减免 ☐减免, 适用减免履约保证金的情形: _____ (5) 其他要求: 投标人采用现金(银行转账、银行电汇)形式提交履约保证金的, 同时退还银行同期活期存款利息。
10. 需要补充的其他内容		
10.1	获取与查看通知	本招标项目的招标文件、图纸、工程量清单、最高投标限价、澄清及修改等相关资料均通过电子服务系统发布; 投标人应当及时登录电子服务系统自行查看并下载。
10.2	电子招标	本招标项目实行全流程电子化交易, 除招标文件另有

		规定外，电子招标投标操作要求见本章附件《合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程》。
10.3	相关政策要求	（1）承包人在工程实施过程中的用工行为，必须严格按照《保障农民工工资支付条例》（国令第 724 号）《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53 号）及安徽省、合肥市等文件精神的相关规定，依法与招用的农民工签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。承包人必须按照合肥市相关文件设立农民工工资专用账户，专户资金使用、监管严格按照合肥市相关文件执行。本工程工资性工程款及工资性工程进度款按《关于发布合肥市建设工程人工费计算最低标准的通知》（合造价〔2022〕8 号）及《合肥建设工程市场价格信息》（合肥市城乡建设局）规定执行。中标后承包人按上述文件规定办理相关专户设立、工资支付等事宜。 （2）建设工程不可竞争费构成及计费标准按《关于贯彻执行<2018 版安徽省建设工程计价依据动态调整（第 1 期）>的通知》（合建监管〔2024〕13 号）执行，本工程最高投标限价（招标控制价）已按规定的措施项目、费率和单价列出招标工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用清单，投标人应承诺投标报价中已包含招标文件公布的施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用。工程竣工结算时，未落实的施工扬尘污染防治和建筑工人实名制管理措施项目，应按清单所列金额从工程结算价款中扣除。 （3）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局

		公告 2016 年第 17 号) 规定, 在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 (4) 省外建设工程企业按照《关于优化进皖建设工程企业信息登记服务和管理有关工作的通知》(建市规〔2025〕4 号) 进行相关信息登记。 (5) 工程质量保证金执行《关于以保函等方式替代工程质量保证金的通知》(合建〔2020〕29 号)。 (6) 农民工工资保证金保函严格执行转发《关于印发〈安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法〉的通知》的通知(合治欠办[2022] 5 号), 支持以银行保函、保险机构保单保函方式存储。 (7) 劳资专管员执行《关于加强建设领域劳资专管员管理工作的通知》(合治欠发〔2021〕6 号)。 (8) 关于投标保证金、履约保证金、工程质量保证金执行《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的通知》(建市〔2020〕84 号)。 (9) 保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》执行。 (10) 采用一级建造师投标的应按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号) 执行。 (11) 工程建设领域农民工工资专用账户执行安徽省人社厅等部门印发的《贯彻落实〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》(皖人社发〔2022〕5 号) 及《贯彻落实<工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法>的通知》的通知(合治欠办〔2022〕7 号)。 (12) 为保障建筑行业农民工工资支付、加快培
--	--	--

		育新时代建筑产业工人队伍、有效破解拖欠工程款问题，严格执行《关于建立长效机制切实保障建筑行业农民工工资支付工作的通知》（建市函〔2022〕490号），《关于加快培育和壮大我省建筑产业工人队伍的意见》（建市规〔2023〕1号）以及《关于印发〈安徽省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算管理办法〉的通知》（建市规〔2023〕2号）。 （13）投标保证金、履约保证金、预付款担保、质量保证金缴纳执行安徽合肥公共资源交易中心发布的《关于全面推行投标保证金、履约保证金、预付款担保、质量保证金电子保函的通知》。 注： ①未列明的按照国家、省、市相关政策执行。 ②如有相关政策文件更新，按照最新政策文件执行。
10.4	评标过程中的澄清、说明或补正	（1）评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。 （2）因投标人未登录电子交易系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内（15分钟）内按照评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的，视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按照对投标人不利的解释进行判定。
10.5	投标人对所提供材料应承担的责任	（1）投标人提供虚假材料谋取中标的，公共资源交易监督管理部门将依法处理，并记入不良行为记录，予以披露。 （2）投标人对所提供的材料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述材料存在争议，进

		行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合公共资源交易监督管理部门调查，并在规定期限内举证，提供有关证明材料；拒绝配合调查，且未在规定期限内举证、提供证明材料的，公共资源交易监督管理部门将依法处理。
10.6	中标人未履行相关义务的责任	中标人未履行相关义务的，公共资源交易监督管理部门将依法对中标人进行处理，追究相关责任： （1）中标后，中标人被公共资源交易监督管理部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由招标人取消其中标资格，并做好项目后续工作； （2）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消其中标资格，并报公共资源交易监督管理部门； （3）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，追究其违约责任，并报公共资源交易监督管理部门。
10.7	同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中“发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。
10.8	解释权	（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

		(4) 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按照招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； (5) 按照本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.9	创优目标	☒ 无 ☐ 有，具体要求如下：
10.10	异议提出方式	通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出
10.11	投标所需资料	(1) 投标人按照招标文件要求编制投标文件并对投标文件进行电子签章并使用数字证书加密，并于招标文件规定的投标截止时间前通过电子交易系统完成上传。投标人应合理安排投标文件递交时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成投标文件递交情形，责任自负。 (2) 投标人应及时查看上传的相关资料，如出现上传的相应投标资料不全、模糊不清、超出有效期等情况，评标委员会将作出对投标人不利的认定，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 (3) 投标人提供的营业执照、资质证书、安全生产许可证、安全生产考核合格证书、注册建造师证书、安全生产考核合格证书等证书证件应在有效期内，若法律法规或发证机构或相关主管部门另有规定的，从其规定。投标人在投标文件中提供了相关证明材料，或经询标被评标委员会认定符合相关规定的，评标委员会应予以认可。 (4) 采用一级建造师投标的应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)规定，投标文件应提供

		一级建造师电子注册证书，且应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 （5）具体资料以第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”要求为准。
10.12	招标人补充的其他内容	（1）投标人投标文件中填报人员及投标人按招标文件提出的最低要求填报派驻投标标段的其他管理和技术人员，经招标人审核后不得进行更换。除非招标文件另有约定，投标人派驻投标标段的项目经理及项目管理机构主要人员均应为投标单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员），否则招标人有权取消其中标资格。 （2）因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺陷、运行异常等情况，可能影响招投标活动公平、公正进行的，招标人（或招标代理机构）有权中止或终止招投标活动，招投标各方免责。 （3）合同签订后，中标人须将投标时提供的施工组织设计不完善或未明确的组织措施或方案，予以完善明确。组织措施完善明确涉及的相关费用，投标时在投标报价中综合考虑。
10.13	报价文件编制要求	（1）发布的工程量清单为 18ZHZB 格式，投标人应及时升级造价软件，生成的已标价工程量清单文件后缀名须为 18ZHTB。 （2）投标人制作投标文件前，必须及时升级电子投标文件制作软件至最新版本。投标人如未及时更新电子投标文件制作软件和造价软件，产生的一切后果由投标人自行承担。 （3）工程量清单报价书编制人应为投标人或工程造价咨询单位具有造价执业资格的人员。工程量清单报

		价书编制人可为造价员，评审过程中不对造价员执业专用章的时间有效性或电子执业章的时间有效性进行评审。 （4）本标段工程量清单、最高投标限价发出后，投标人应对其数据进行复核，如认为数据有误，可按照本招标文件规定的程序及时限要求提出。
10.14	招标代理服务费及造价咨询工作服务费	（1）招标代理服务费：中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构缴纳招标代理服务费，可以银行转账、银行电汇方式。 招标代理服务费：以每标段的中标价为计算基数，具体收取金额为附件 1 对应表格相应招标类别收费标准的 80%，每标段收取金额不足 4000 元的按照 4000 元最低标准收取。 （2）造价咨询工作服务费：中标人在领取中标通知书前须向造价咨询机构缴纳造价咨询工作服务费，可以银行转账、银行电汇方式。 造价咨询工作服务费：以每标段的中标价为计算基数，具体收取金额按如下勾选类别规定的计算结果收取，每标段收取金额不足 1000 元的按照 1000 元最低标准收取。 ☒规范性审核招标工程量清单及最高投标限价：附件 1 对应表格相应类别规定标准计算结果×50%。 （3）以上相关费用，投标人在报价单中不单列，包含在投标总价中，招标人不再单独计量支付。
10.15	招标人重要提示内容	重要提示： （1）现场场地狭窄，无法提供办公、宿舍等临设场地，投标人自行踏勘解决，将临时设施搭、拆等的所有相关费用充分考虑到投标报价中，中标以后不再调整，清单不单独列项。 （2）投标人需自行认真仔细踏勘现场，应做好周边建筑物、构筑物、外墙窗户等安全防护工作，安全防护费用清单不再

		单独列项，由投标人自行踏勘现场，综合考虑在投标报价中，中标后不予调整。 （3）变更与调整：未经招标人或批准，中标人不得对工程进行任何变更。本项目实施现场可能会出现图纸没有预料的情况，投标人应踏勘现场，充分考虑难度及风险，由此产生的相关费用投标人应充分考虑，并含在投标报价中。 （4）中标人须为其现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方人员。 （5）临时及永久开道口费，由投标人自行踏勘现场、自行报价（包括道口施工、绿化迁移、市政杆线等设施迁移、相关手续办理及周边协调），上述费用含在综合报价中，中标后不予调整。本工程引点、交桩、测绘及其复核由承包人负责，费用由承包人在合同价款的投标报价中综合考虑。 （6）已完工程的成品保护的特殊要求及费用承担由承包人负责，费用应包含在报价之中，中标后不予调整。 （7）各类材料样品需经监理、业主等参建方认可后方可用于本工程施工，地面面砖等具体由设计及建设单位现场确定，请投标人充分考虑风险，合理报价，费用含在综合报价中。 （8）投标人在施工过程中，必须达到规范及验收要求，施工过程中不得因连接方式不同、工艺调整等原因，提出影响造价的要求。 （9）关于民扰、扰民协调及费用的约定：费用包含在综合报价中，投标人需充分考虑此风险，中标后不予调整。 （10）关于农民工工资及维权的约定：中标人应严格按照相关法律法规办理农民工工资支付保障金、农民工工伤保险及印花税，并将相关资料于合同签订后三天内交至招标人处。所需费用投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。若招标人收到维权办或社区等政府部门通知农民工工资纠纷，或在施工现场或招标人单位出现农民工围堵情况的，招标人保留向行业主管部门申诉的权利。中标人使用农民工及其它劳务用工，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法与其签订劳动合同，并按规定足额支付劳务工资，否则，造成后果自负，同时招标人可直接使用承包人工程款支付劳务工资，
--	--	--

		并有权单方解除本合同。劳动合同及劳务工资支付明细表及支付情况需报发包人备案。农民工工资管理办法执行合肥市相关规定。劳资 纠纷、拖欠民工工资导致媒体曝光的，中标人除应积极处理控制事态，消除事件对招标人声誉的影响外，同时，中标人应向招标人支付被拖欠的民工工资总额 20%以上的违约金，且该违约金不能免除承包人应承担的其他责任。招标人有权直接代为支付民工工资，并增加 15%管理费，从工程进度款中直接扣除。 （11）投标人须认真研究项目的招标文件、图纸、答疑等，并仔细踏勘现场，仔细复核清单、控制价，对缺漏项、工程量偏差在开标前提出，中标后必须按图施工，不得提出此类变更。施工图与工程量清单描述不一致时，以要求更高者或招标人解释为准。 （12）中标人应采取各项安全措施，做好安全文明施工，产生的垃圾必须及时清运，同时制定必要的防火、防尘、降噪方案及措施，防止出现高空坠物等安全事故。 （13）投标人须认真踏勘现场，制定切实可行的供货安装调试措施及方案，充分考虑各种潜在风险因素，结合自身实力合理报价。投标人应充分考虑仓储滞压、现场保管、运输、安装搬运等一切因素。 （14）投标人须提供防尘降噪保障方案及措施，需满足建设单位关于工程建设质量、安全的相关要求，费用自行考虑，含于投标报价。 （15）除法律、法规、政策等要求由建设单位支付的费用外，所有涉及本项目的与其他相关管理部门的协调及配合工作均由中标人负责协调处理，与此有关发生的一切费用含在报价中，招标人不另行支付。 （16）雨季、冬季施工中应做相应的防雨、防冻措施。 （17）本项目实施前中标人需编制切实可行的专项方案并自行考虑措施费、专家论证等相关费用，费用均包含在投标报价内。本工程涉及的深化设计的设计及施工费、专家论证费等均包含在投标人投标报价中。 （18）投标单位自行踏勘现场，充分考虑必要的合理措施费
--	--	---

		用(如垂直运输)，若现场条件不满足，由中标单位自行解决，必须确保施工安全，费用在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。 (19) 本工程完工后，承包人应做到“工完料尽场地清”，临设、临时道路、硬化场地等应全部破除、清理，工程所产生建筑垃圾应全部清运出现场（不得堆放在场区周边），恢复施工场区及周边区域原状，由此发生的费用由投标单位综合考虑在投标报价中，中标后不予调整。 (20) 验收并签署合格意见、并办理移交手续后开始计算缺陷责任期。 (21) 本项目质量要求高。投标人应高度重视、谨慎报价，确保质量及效果。施工过程中应严格服从监理及业主要求。 (22) 由招标人提出的工程变更，中标人需全力配合调整并完成，由此造成的与总包的施工交叉工作需全力配合调配。 (23) 中标人进场前需熟悉复核前期所有规划定位、勘察报告、图纸、现场管线埋设情况等一系列资料及实际情况，后期不得以相关内容提出变更索赔。 (24) 中标人施工等活动造成的对周边建构筑物的不良影响需无条件、及时恢复。 (25) 本工程工期紧迫，投标单位自行踏勘现场，综合测算土方调配（包含但不限于取土点、弃土点、道路保洁、周边环境协调、超运距等）发生所有费用，在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。 (26) 本工程为重点督办项目，督查、检查等工作较多，中标人应积极配合发包人做好接待工作，务必做好安全文明施工（场区布置、围墙、生活区管理等）管理工作，需满足合肥市城乡建设局关于建设标准化工地的相关要求，涉及费用投标人须考虑在投标报价中。 (27) 为确保工程质量，本工程严格执行样板引路制度，施工坚持一次成优原则，确保质量，返工次数不得超过一次，否则接受严厉处置；首次施工、首件工程要形成施工样板、质量标杆，做到“先样板引路、认可后推广”，样板工程须通过业主组织的联合验收组进行联合验收；样板引路须选择
--	--	--

		代表性节点位置进行样板施工；材料进行封样，现场设置封样室；建立样品对比制度、重要材料备件验收制度、施工工艺流程工法确认制度；施工过程保留影像资料。该项在清单中不单独列项，请投标人结合图纸，综合考虑在投标报价内，中标后不予调整。 （28）劳务单位劳务人员应当依法签订劳动用工合同并提供劳务用工人员花名册给发包人备案。 （29）项目施工单位自检、业主委托三检，实行举牌验收制度，每一道工序要求举牌验收，并注明验收部位、验收时间、参加验收人员等关键信息，保留相应的影像资料，专监举牌，其他验收人员入境；危险性较大的或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，必须进行专家论证的分部分项工程，由中标人负责组织专家论证，专家费用由中标人承担。工程竣工验收前，影像资料整理编册、刻光盘报建设单位存档，否则，建设单位将拒付尾款。 （30）由于本项目工期紧、任务重，中标人应制定并落实完善的工期保证措施，合理进行立体交叉作业。劳动力、材料、机械设备等必须提前进场等待工作面，本项目进行三级工期控制（总工期、月进度、周进度），每周完成情况须与上周进行比对，补缺补差。本工程施工期间招标人可能会根据相关情况对工期做出特别的调整要求，对拖延工期、降低质量安全等违约行为，将严格执行合同及相关规定。请投标人充分考虑各种风险因素，根据实际情况综合考虑并合理报价。 （31）中标人需无条件配合招标人办理施工许可证等工程必须的手续，直至竣工备案结束。如有规定应由中标人缴纳的相关手续费用，中标人须无条件缴纳。所有本工程施工涉及到与其他相关管理部门的协调及配合工作均由中标人负责协调处理。 （32）投标人需详细踏勘现场，结合项目实际情况编制专项施工方案和拆除方案，内容包括但不限于临时便道，绿化迁移、恢复，结构加固过程中对墙体、门窗拆除及恢复等，由投标人自行踏勘现场、自行报价，费用含在投标报价中，中标后不予调整；
--	--	--

		(33) 本工程绿化迁移至管理单位指定位置，投标人考虑相关风险；中标后不予调整； (34) 招标人委托有资质的检测单位对工程予以第三方检测，其费用由招标人承担，但检测出不合格项目的复检费用和不按规范进行报检项目需全数检测而增加的费用，均由投标人承担； (35) 投标人须将建筑垃圾及生活垃圾进行定点堆放，垃圾定点堆放点必须搭建临时围挡，满足安全文明工地的要求，且每周必须定时对现场垃圾和废弃的物品进行清理外运； (36) 管道连接开口，其相关费用含在综合报价中，投标人须充分考虑，结算时不予调整。 (37) 施工期间的雨、污水导流措施，费用含在综合报价中，清单不单独列项，投标人须充分考虑，结算时不予调整。 (38) 施工降水、排水，清单最高投标限价中不单独列项，投标人在报价中综合考虑，施工至满足业主、设计等的所有要求，结算时不予调整（清单已列明工程量的除外）。 (39) 本项目允许分包，但投标人需提供分包单位清单明细，且所有分包需报监理人、招标人审核同意。
10.16	重要提示	本次招标项目采用结构化制作投标文件，投标文件格式允许存在细微不同。

附件 1 招标代理服务费及工程量清单和造价咨询工作服务费

1.招标代理服务费收费标准			
中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程施工 / 工程总承包
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%

100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算，中标金额含本数。例如：某服务招标代理业务中标金额为 6000 万元，具体收取金额为上表（招标代理服务费收费标准）相应招标类别收费标准*80%，计算招标代理服务费收取金额如下：

100 万元 $\times$ 1.5% $\times$ 80%=1.2 万元

（500—100）万元 $\times$ 0.8% $\times$ 80%=2.56 万元

（1000—500）万元 $\times$ 0.45% $\times$ 80%=1.8 万元

（5000—1000）万元 $\times$ 0.25% $\times$ 80%=8 万元

（6000—5000）万元 $\times$ 0.1% $\times$ 80%=0.8 万元

合计收费=1.2+2.56+1.8+8+0.8=14.36(万元)

2. 造价咨询工作服务费收费标准											
序号	咨询项目	收费基础	工 程 类 型	中标（成交）价 金额（万元） 费率： %							
				100 以内	200 以内	500 以内	1000 以内	2000 以内	5000 以内	10000 以内	1000 0 以 上
1	招标 工程 量清 单	中 标 价	建筑 工程	4.80	4.30	3.80	3.40	3.00	2.80	2.50	2.30
			安装 工程	5.00	4.60	4.00	3.60	3.10	2.90	2.60	2.40
2	最高 投标 限价	中 标 价	建筑 工程	2.00	1.80	1.60	1.40	1.30	1.20	1.10	1.00
			安装 工程	2.10	1.90	1.70	1.60	1.40	1.30	1.20	1.10

注意：本收费标准中的“建筑工程”适用建筑工程及配套的装饰工程、安装工程、市政工程等。“安装工程”适用单独安装工程、装饰工程（含二次装饰装修）；房屋修缮；园林绿化及仿古建筑工程等。以上中标价含本数。

例如：某造价咨询项目中标金额为 6000.00 万元，工程类型为建筑工程，计算造价咨询工作服务费金额如下：

①如编制招标工程量清单及最高投标限价：
6000.00 万元×（0.25%+0.11%）×70%=15.12 万元

②如按“双编比选”方法审核招标工程量清单及最高投标限价：
6000.00 万元×（0.25%+0.11%）×70%=15.12 万元

③如规范性审核招标工程量清单及最高投标限价：
A.6000.00 万元×（0.25%+0.11%）×50%=10.8 万元
B.6000.00 万元×（0.25%+0.11%）×10%=2.16 万元

附录 1 资格审查条件（资质最低条件）

资质证书及其他要求
1.具备有效的营业执照。 2.具备有效的资质证书、具备有效的安全生产许可证（见招标公告）；

注：投标人应提供营业执照、资质证书（如要求）、安全生产许可证（如要求）。

附录 2 资格审查条件（财务最低要求）

财务要求
☒ 无需提供。 ☐ 需提供以下材料： 经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书……

注：证明材料的信息应完整或能充分证明满足评审需要。

附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

投标人业绩要求
见招标公告。

注：本招标项目投标人业绩（资格审查）数量：0个。

附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求
见招标公告。

注：投标人无需提供证明材料，由评标委员会通过电子服务系统查询。

附录 5 资格审查条件（项目经理最低要求）

人员	资格要求
----	------

项目经理	1.项目经理资格条件见招标公告，且必须是本单位人员（招标公告中要求的注册证书注册单位应当与投标人名称一致）。 2.项目经理业绩具体要求见招标公告。 3.项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目经理，以下情形除外： （1）法定情形； （2）虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本招标项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本招标项目并全面履约。 ☒ 社保要求：提供投标人所属社保机构出具的项目经理自 <u>2025 年 1 月 1 日</u> 以来任意连续三个月的社保缴费证明（或其他能够证明项目经理参加社保的有效证明）材料，项目经理的社保缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。 （社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）
------	---

注：

1.投标人应提供项目经理的注册建造师注册证书、安全生产考核合格证书、参加社保的有效证明材料（如要求）。

2.投标人应提供下列勾选的任一类别的业绩证明材料：

☒ 第一类：

住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称“四库一平台”）“数据等级”C 级及以上项目业绩网页截图。如“四库一平台”网页截图相关信息未能完整或充分反映评审因素（如合同金额等）的，投标人可提供以下任一材料进行补充说明。

（1）合同协议书。

（2）中标查询网址及查询截图，或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图。无法提供以上截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料。

（3）竣工验收证明文件（至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单

位四方参与竣工验收并盖单位公章）。

（4）其他材料： /

业绩需在商务文件中的“资格审查资料”栏“项目经理业绩情况表（资格审查）”中注明并提供相关证明材料。

☑第二类:

(1) 合同协议书。

(2) 中标查询网址及查询截图，或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图。无法提供以上截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料。

(3) 竣工验收证明文件（至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方参与竣工验收并盖单位公章）。

如投标人提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因素的，否则评标委员会不予认可。

业绩需在商务文件中的“资格审查资料”栏“项目经理业绩情况表（资格审查）”中注明并提供相关证明材料。

3. 投标人提供的项目经理业绩证明材料应反映出本招标项目的项目经理在此业绩中担任过项目经理的岗位。

4. 本招标项目项目经理不得同时兼任本招标项目技术负责人岗位。

5. 本招标项目项目经理业绩（资格审查）数量：1个。

附录 6 资格审查条件（其他管理人员和技术人员最低要求）

附表 1 资格审查评审条件（主要管理人员最低要求）

人员岗位	数量	资格要求
------	----	------

项目技术负责人	1	☐具备____专业（级别）注册建造师，具备<u>住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）</u>，且必须是本单位人员（该注册建造师注册证书注册单位应当与投标人名称一致）。 ☒技术职称为建筑工程相关专业中级及以上。 ☒社保要求：提供投标人所属社保机构出具的项目技术负责人自<u>2025年1月1日</u>以来任意连续三个月的社保缴费证明（或其他能够证明项目技术负责人参加社保的有效证明）材料，项目技术负责人的社保缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。 （社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）
---------	---	--

注：投标人应提供项目技术负责人的注册建造师注册证书（如要求）、安全生产考核合格证书（如要求）、职称证书（如要求）、参加社保的有效证明材料（如要求）。

附表2 其他主要管理人员和技术人员最低要求

人员岗位	数量	资格要求
施工员	3	根据安徽省住房和城乡建设厅《关于调整招标投标活动中有关住房城乡建设领域现场专业人员证书要求的通知》（建市函〔2019〕1112号）要求，不再将住房城乡建设领域现场专业技术人员（包括施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、劳务员、机械员、标准员）及取样员持证情况列入招标文件。
质量员/质检员	1	
安全员	1	
资料员	1	

劳资专管员	1	劳资专管员按《关于加强建设领域劳资专管员管理工作的通知》（合治欠发〔2021〕6号）配置。
-------	---	---

注：

1.本附表 2 为招标人按照住房和城乡建设部及安徽省相关标准规定要求投标人中标后需要配备其他主要管理人员和技术人员数量的最低要求。

2.项目实施时，中标人和招标人在签订合同时应按照不低于本表人员配置的要求填写承包人主要施工管理人员表（人员配置符合住房和城乡建设部及安徽省

相关标准），并作为合同的附件之一。

附录 7 资格审查条件（其他要求）

其他要求
1.投标人不得存在招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的情形。投标人应按照第八章“投标文件格式”的“诚信投标承诺书”承诺。如投标人承诺与实际不符，招标人有权取消其中标（或中标候选人）资格，并报公共资源交易监督管理部门。 2.其他要求：<u>工程开工后拟投入的试验人员名单、试验仪器及设备、检测单位资质（以上均可委托第三方检测单位）等情况，投标人承诺响应即可，格式自拟。</u>项目中标签订合同后提供上述资料报监理人、发包人审查后实施。

投标人须知正文修改一览表

投标人须知正文条款内容修改如下：

条款编号	示范文本中条款内容	修改后条款内容

--	--	--

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 招标人：见招标公告。

1.1.3 招标代理机构：见招标公告。

1.1.4 招标项目名称：见招标公告。

1.1.5 建设地点：见招标公告。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见招标公告。

1.2.2 出资比例：见招标公告。

1.2.3 资金落实情况：见招标公告。

1.3 招标范围、计划工期、质量标准

1.3.1 招标范围：见招标公告。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见招标公告。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

- (4) 信誉要求：见投标人须知前附表；
- (5) 项目经理资格：见投标人须知前附表；
- (6) 其他管理人员和技术人员要求：见投标人须知前附表；
- (7) 其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 联合体协议约定同一专业分工由两个以上成员共同承担的，按照承担该专业工作的资质等级最低的成员确定联合体该专业的资质；不同专业分工由不同成员分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体的资质；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

(4) 联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(5) 尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列情形：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 与本标段其他投标人的单位负责人为同一人；
- (4) 与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；
- (6) 为本标段的监理人或代建人或招标代理机构；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格，且在处罚期和处罚范围内（以有关行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（10）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年）有骗取中标或串通投标或严重违约或重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以有关行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），前述行政处罚已完成信用修复的，但自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年的，不受三年期限限制；

（11）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）投标人或其法定代表人、项目经理在近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年）有行贿犯罪行为；

（14）法律法规规定的其他禁止投标的情形；

（15）投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单；

（2）在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单；

（3）在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入重大税收违法失信主体名单；

（4）在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；

（5）投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和形式召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按照投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，按照本章第2.2款规定的时间和形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：招标人允许分包或不允许分包的专业工程应在投标人须知前附表中载明；

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件；

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按照如下规定处理：

（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办

法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- （1）招标公告；
- （2）投标人须知；
- （3）评标办法；
- （4）合同条款及格式；
- （5）工程量清单；
- （6）图纸
- （7）技术标准和要求
- （8）投标文件格式；
- （9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应按照投标人须知前附表规定的时间和形式向招标人发出对招标文件进行澄清的要求。

2.2.2 招标人对招标文件进行澄清的，以投标人须知前附表规定的形式向所有获取招标文件的投标人发出澄清文件，澄清文件一经发出则视为送达所有获取招标文件的投标人。因投标人未及时查阅上述澄清文件而导致的后果由投标人自行承担。

2.2.3 澄清文件发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可

能影响投标文件编制的，招标人将相应顺延投标截止时间。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人对招标文件进行修改的，以投标人须知前附表规定的形式向所有获取招标文件的投标人发出修改文件，修改文件一经发出则视为送达所有获取招标文件的投标人。因投标人未及时查阅上述修改文件而导致的后果由投标人自行承担。

2.3.2 修改文件发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，招标人将相应顺延投标截止时间。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 商务文件
- (2) 技术文件
- (3) 报价文件

3.1.2 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明和确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按照一般计税方法计算。投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求在报价文件投标函中进行报价，并填写工程量清单相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改报价文件投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 120 日。3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 招标人在投标人须知前附表中要求投标人提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按照投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

境内投标人以现金（银行转账、银行电汇）形式提交的投标保证金应当从其基本存款账户转出。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按照本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按照本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 除投标人须知前附表另有规定外，招标人最迟将在中标通知书发出后 5 日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金（银行转账、银行电汇）形式提交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本存款账户。其他形式的投标保证金，在投标有效期届满时自动失效的，无需退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，或在

签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按照投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料，内容及格式见第八章“投标文件格式”要求。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假材料，其投标将被否决；若在签订合同前发现中标候选人、中标人提供了虚假材料，招标人有权取消其中标候选资格、中标资格。同时招标人将报公共资源交易监督管理部门。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报

价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量标准、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。

（2）在第八章“投标文件格式”中要求盖单位公章和（或）签字处，投标人应加盖投标人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按照上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

（4）投标文件中的证明材料接受扫描件（包括电子证照等电子件）形式。

（5）投标文件制作的具体方法见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4 “投标文件制作工具”生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件，作为加密投标文件无法解密、导入时的补救措施。非加密投标文件递交要求见投标人须知前附表。

3.7.5 因投标人自身原因而导致投标文件（指解密后的投标文件或启用补救措施下的非加密投标文件）无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4. 投标

4.1 投标文件的加密（密封）和标记

4.1.1 投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按照要求加密的投标文件将被拒绝接收。

4.1.2 非加密投标文件密封和标记要求见投标人须知前附表。非加密投标文件应在封口处加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字，未按照规定封装或加写标记，招标人将不承担投标文件未被开启或提前开启的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件在电子交易系统上传。

4.2.2 投标人递交非加密投标文件的地点：见投标人须知前附表。招标人收到非加密投标文件后由投标人代表登记或向投标人出具签收凭证。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按照规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

4.2.5 如投标人须知前附表允许递交非加密投标文件，投标人逾期送达的或者未送达指定地点的非加密投标文件，招标人不予接收，但不影响其已按照招标文件要求从电子交易系统递交的加密投标文件的有效性。未从电子交易系统递交加密投标文件的，投标人递交的非加密投标文件将被视为无效。

4.2.6 投标人在本章第 5.2 款规定的解密开始规定时间（以电子交易系统解密倒计时为准）内完成投标文件的解密工作，未能成功解密的投标人，如投标人须知前附表允许使用非加密投标文件作为备份，并且投标人在投标截止时间之前到达开标现场并递交非加密投标文件，则可导入非加密投标文件继续开标。若电子交易系统识别出非加密投标文件和加密投标文件识别码不一致，电子交易系统将拒绝导入。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密投标文件进行撤回的，应在电子交易系统直接进行撤回操作；投标人对加密投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交的非加密投标文件的，应当以书面形式通知招标人，书面通知应由法定代表人（或代理人）签字或盖单位公章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点通过电子交易系统开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

投标人若未派法定代表人或其委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

除投标人须知前附表另有规定外，主持人按照下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

（2）由投标人推选的代表检查非加密投标文件的密封情况（如有）；

（3）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

（4）对在规定的投标截止时间前通过电子交易系统成功上传投标文件的投标人随机一次性发放签号（签号为1~A,A为对在规定的投标截止时间前通过电子交易系统成功上传投标文件的投标人数），并公布给各投标人（无论投标人是否解密成功都将进行签号的发放）；（适用于动态合理价格法）

（5）招标人完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件，或招

标人成功导入现场递交的非加密投标文件；

（6）按照投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量标准、工期及其他内容；

（7）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

- （1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素

和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

6.4 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。其他要求见投标人须知前附表。

6.5 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

6.6 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7. 定标

7.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介依法公示中标结果。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人按照投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8. 合同授予

8.1 履约保证金

8.1.1 在签订合同前，中标人应按照投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.1.2 中标人不能按照本章第 8.1.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.2 签订合同

8.2.1 中标人和招标人应在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

8.2.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人应退还中标人的投标保证金。招标人存在前述情形的，由公共资源交易监督管理部门责令改正，可以处中标项目金额 10% 以下的罚款；给中标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

8.2.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.2.4 招标人将及时主动公开合同订立信息，并积极推进合同履行及变更信息公开。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内通过网上投诉系统或以其他书面形式向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 6.5 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程

第一条 为进一步规范招标投标行为，提高招标投标效率，充分利用信息技术，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国电子签名法》《合肥市公共资源交易管理条例》和《电子招标投标办法》（八部委 20 号令）等有关规定，结合工作实际，制定本规程。

第二条 本规程适用于进入安徽合肥公共资源交易平台交易的项目。行业主管部门另有规定的，从其规定。

第三条 本规程所称的电子招标投标，是指以数据电文形式，依托电子交易系统和电子服务系统完成的全部或者部分招标投标交易活动。

第四条 电子交易系统是招标投标当事人通过数据电文形式完成招标投标交易活动的系统。

电子交易系统要具备在线完成招标投标全部交易过程，编辑、生成、对接、交换和发布有关招标投标数据信息的功能，并为行政监督部门依法实施监督和受理投诉提供所需的信息通道。

第五条 电子服务系统是满足与各电子交易系统之间电子招标投标信息对接交换、资源共享需要，并为市场主体、行政监督部门和社会公众提供信息交换、整合和发布的系统。

电子服务系统要具备与各电子交易系统之间招标投标相关信息对接、交换、发布、资格信誉和业绩公开、行业统计分析、连接评标专家库、提供行政监督通道等服务功能。

第六条 招标人或招标代理机构负责电子招标投标的组织实施，电子交易系统建设单位负责电子交易系统的服务保障，电子服务系统建设单位负责电子服务系统的服务保障。

第七条 电子招标投标各方主体（招标人、投标人、招标代理机构等）应当按照相关规定取得和使用数字证书及电子签章，通过数字证书登录电子交易系统或电子服务系统进行操作。各方主体在系统中所有操作都具有法律效力，

并承担法律责任。

投标人应妥善保管数字证书，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法上传或解密，由投标人自行承担责任。

第八条 招标人或招标代理机构应在招标公告和招标文件中明确招标项目采取电子招标投标方式，并按相关流程通过电子交易系统制作招标文件。

第九条 招标公告、招标文件应由招标人或招标代理机构通过电子服务系统在安徽合肥公共资源交易中心网站发布，其中招标文件须加盖电子签章。

第十条 投标人登录安徽合肥公共资源交易中心电子服务系统获取招标文件。

第十一条 澄清、修改文件应由招标人或招标代理机构通过电子服务系统在安徽合肥公共资源交易中心网站发布，投标人应及时查阅相关澄清、修改信息。

第十二条 投标人应使用电子标书制作软件制作投标文件，电子标书制作软件应允许投标人离线制作投标文件，并且具备分段或整体加密、解密功能。

第十三条 投标人必须对投标文件进行电子签章并使用数字证书加密，并于招标文件规定的投标截止时间前通过电子交易系统完成上传。

投标人对加密的投标文件进行撤回的，应通过电子交易系统在投标截止时间前进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

第十四条 投标截止时间以电子交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝。

第十五条 投标人在投标截止时间后按招标文件规定的解密时间完成投标文件解密，加密和解密须用同一数字证书。投标人未在招标文件规定的时间内完成解密的视为其放弃投标。

招标人或招标代理机构完成解密，导入并读取所有成功解密的投标文件，电子交易系统应自动记录开标过程。

招标文件约定须到达指定地点或线上进行演示、答辩、磋商、谈判等情形的，投标人应按照招标文件规定的时间到达指定地点或登录电子交易系统保持在线。

第十六条 未能成功解密的投标文件，如招标文件中允许使用电子光盘或 U 盘作为投标文件解密失败的补救方案，并且投标人在投标截止时间之前到达开标现场并成功递交，招标人或招标代理机构可导入电子光盘或 U 盘中非加密投标文件继续开标。若系统识别出电子光盘或 U 盘中未加密的投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致，电子交易系统应拒绝导入。

第十七条 招标人或招标代理机构组织评标，评标委员会依据招标文件规定

的评标办法进行电子评标，并对评标结果签字或电子签名确认。

多次报价应按招标文件的要求提交。

第十八条 评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在规定时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清、说明或补正。

第十九条 评标委员会完成评标后，应通过电子交易系统提交评标报告。招标人或招标代理机构将评标报告及时交互至电子服务系统。

第二十条 招标人或招标代理机构应通过电子服务系统在安徽合肥公共资源交易中心网站公示和公布中标候选人及中标结果。

第二十一条 投标人如对招标投标活动有异议（质疑），在规定时限内，可以通过电子交易系统在线提交异议（质疑）材料。投标人对招标人、招标代理机构异议（质疑）答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定时间内在线向行政监督部门提出投诉。

第二十二条 招标人确定中标人后，应通过电子交易系统向中标人发出中标通知书，中标通知书发出即视为送达。

第二十三条 出现下列情形导致电子服务系统或电子交易系统无法正常运行，影响招标投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

（一）网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

（二）电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行的；

（三）出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；

（四）其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的情形。

第二十四条 出现上述情形，系统建设方应及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后 1 小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后 1 小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

（一）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或招标代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并在安徽合肥公共资源交易中心网站进行公布。

（二）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或招标代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并在安徽合肥公共资源交易中心网站进行公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

第二十五条 在招标文件规定的解密时间内出现第二十三条规定的意外情形时，如部分投标人未完成投标文件解密的，系统恢复后，允许投标人继续解密，解密时限重新计时；在规定的解密时间外出现上述情况的，系统恢复后，除原已解密文件无法恢复外，将不再允许未解密的投标人进行解密。

第二十六条 本规程由合肥市公共资源交易监督管理局负责解释。

第二十七条 本规程自发布之日起施行，有效期 2 年。原《合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程》（合公法〔2020〕16 号）同时废止。

第三章、评标办法

技术评分合理价格法

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
1.3	中标候选人排序方法	评标价相同时，评标委员会应按照以下优先顺序确定中标候选人顺序： (1) 技术文件详细评审得分高的优先； (2) 由评标委员会根据投标文件投票，按少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。
1.4	推荐中标候选人先后顺序	/
1.4	最多可中标段数量	/
2.1	初步评审标准	见“商务文件初步评审标准”表、“报价文件初步评审标准”表、“技术文件初步评审标准”表。
2.2	技术文件详细评审标准	见“技术文件详细评审标准”表。
2.2.1	分值构成	施工组织设计：100 分。
2.2.2	详细评审标准	见“详细评审标准”表。
3.2.3	确定进入报价文件评审的规定	对投标人技术文件详细评审得分由高到低的顺序进行排序，按照下列原则确定进入报价文件开启和评审的投标人数量： 若进入技术文件详细评审的投标人家数超过 9 家（含 9 家），则确定前 9 家入围；若进入技术文件详细评审的投标人家数不足 9 家（不含 9 家），则全部入围；得分相同且排序最末的投标人均入围。 评标委员会须对上述入围单位的商务及技术文件初

		步评审指标再次进行复核，复核通过的进入报价文件的开启和评审，复核不通过不予增补。 如出现进入报价文件评审的投标人数量不足 3 家的，评标委员会将否决所有投标。
3.6	否决投标的其他情形	见附件 1。
3.8.2	拟推荐中标候选人的注册建造师	评标委员会仅通过“全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)”(https://jzsc.mohurd.gov.cn)对拟推荐中标候选人的注册建造师专业、数量进行查询核对，并将查询截图及查询结果在评标报告中予以记录。 本项目对应资质要求的注册建造师专业、数量如下： (1) 市政公用工程施工总承包特级资质企业：注册一级建造师 50 人以上。 (2) 市政公用工程施工总承包壹级资质企业：市政公用工程专业一级注册建造师不少于 12 人。 (3) 市政公用工程施工总承包贰级资质企业：市政公用工程专业注册建造师合计不少于 5 人。 拟推荐中标候选人的注册建造师专业、数量不满足《建筑业企业资质标准》及有关文件中对应资质等级标准要求的，不得被推荐为中标候选人。

商务及技术文件初步评审标准

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。
		签字盖章	符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项规定。
		投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定。

		式	
		联合体投标人	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。
		未出现异常情形	不同投标人未出现下列投标的情形： (1) 投标文件制作机器码相同。 (2) 投标文件创建标识码相同。 (3) 投标人联系人或联系号码相同。
		未出现投标报价	商务文件中未出现有关投标报价的内容。
2.1.2	资格评审标准	营业执照	具备有效的营业执照，如为联合体投标，联合体各方均须提供。
		资质等级	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证。
		财务要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。
		投标人业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。
		项目经理	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。
		项目经理业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。
		其他主要管理人员和技术人员配备	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。
		联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定。
		不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形。投标人应按照第八章“投

			标文件格式”的“诚信投标承诺书”承诺。
2.1.3	响应性 评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。
		工期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。
		质量标准	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定（符合免缴投标保证金的须满足免缴条件且须进行相应承诺）。
		项目经理承诺	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。投标人应按照招标文件第八章“投标文件格式”的“项目经理承诺”提供承诺。
		分包计划	投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.11 款规定，且按照招标文件第八章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。
		其他实质性要求	符合招标文件的其他实质性要求和条件。

注：此商务文件及技术文件初步评审采用人工智能进行辅助评审，若人工智能辅助评审结果显示不通过的，评标委员会成员应对其评审结果进行复核。

报价文件初步评审标准

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。
		签字盖章	符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项规定。

条款号		评审因素	评审标准
		投标文件格式	(1) 报价文件电子文件可以正常读取； (2) 符合第八章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨。
		备选投标方案	除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。
		未出现异常情形	不同投标人未出现下列投标的情形： (1) 投标文件制作机器码相同。 (2) 投标文件创建标识码相同。 (3) 投标人联系人或联系号码相同。 (4) 造价软件加密锁号相同。
2.1.3	响应性 评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。
		投标报价	(1) 投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 (2) 投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 (3) 同一投标人未递交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 (4) 已标价工程量清单的分部分项工程的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单未出现实质性内容不一致。 (5) 按照清单计价规范要求不应为负值的，已标价工程量清单中的数据未出现该情形。
		投标报价不可竞争内容	(1) 安全文明施工费报价符合招标文件要求。 (2) 人工费工日单价不得低于工程所在地政府发布的最低工资标准折算的工日单价。 (3) 已标价工程量清单中未更改招标文件确定的暂列金额、暂估价。

条款号		评审因素	评审标准
			(4) 增值税报价符合招标文件规定。
		总人工费	投标报价中的总人工费与技术文件中的劳动力安排计划相比，不得明显过低。
		投标报价偏差	(1) 因投标人原因造成投标报价累计缺漏金额（多报金额不得抵销缺漏金额，缺漏金额计算时按照最高投标限价相应数据计算）占投标报价未超过 3%，也未影响各投标人排序。 凡招标文件要求或者工程量清单计价规范规定应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能提供足够证据者，均视为缺漏金额。 (2) 对投标报价存在计算错误的，按照本章第 3.3.4 项规定的标准对投标报价进行修正，修正后的投标报价与修正前投标报价的偏差未超过 3%，也未影响各投标人排序。 (3) 投标报价中减少实体材料消耗量指标的，符合计量计价规范或实际情况。
		报价规范性评审	对已标价的工程量清单报价书“分部分项工程量清单综合单价分析表”中的综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费，“措施项目清单与计价表”中的措施费及“不可竞争项目清单与计价表”的不可竞争费等进行规范性评审，对明显相互冲突或不合理的，或未按照工程量清单计价规范要求计价的，可否决其投标（如：“分部分项工程量清单综合单价分析表”中的综合单价低于主材价格等情况）。
		不平衡报价评审	对已标价的工程量清单报价书“分部分项工程

条款号		评审因素	评审标准
			量清单综合单价分析表”中的综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费，“措施项目清单与计价表”中的措施费明显高出最高投标限价对应部分，或与最高投标限价对应部分相比明显降幅过大的情况，并经评标委员会评审后，可认定为恶意不平衡报价，否决其投标。
		需评审人工和主要材料一览表评审（如有）	投标人应响应招标人《可调整价差人工和主要材料一览表》的内容；对于招标人发放的《可调整价差人工和主要材料一览表》中第1列（序号）、第2列（名称、规格、型号）、第3列（计量单位）、第4列（数量）内容不得修改，不得增删或改变顺序。投标人在投标报价时，其人工费工日单价不得低于工程所在地政府发布的最低工资标准折算的工日单价。
		其他情形	（1）清标结果未显示投标人的投标文件存在以下情形之一： ①不同投标人的投标文件存在异常一致的情形； ②投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标的情形； ③弄虚作假的情形； ④有其他违法行为的情形。 （2）项目评审中，多家投标人投标报价规律性集中出现在高价区域，明显与近期类似项目报价情况不一致，以致影响正常评审的，评标委员会应确定项目投标报价明显缺乏竞争性，宣布流标，同时将异常报价报公共资源交易监督

条款号		评审因素	评审标准
			管理部门。 (3) 投标文件中不得存在招标人不能接受的其他实质性条件。 (4) 法律、法规规定的其他情形。

技术文件详细评审标准

条款号		评审因素	分值	评审标准
2.2.2	技术文件 评分标准	施工组织设计	100 分	依据投标人提供的施工组织设计进行评审，包括但不限于以下内容： 1) 工程概况 2) 主要施工方法 3) 拟投入的主要物资计划 4) 拟投入的主要施工机械、设备计划 5) 劳动力安排计划 6) 确保工程质量的技术组织措施 7) 确保安全生产的技术组织措施 8) 确保工期的技术组织措施 9) 确保文明施工的技术组织措施 10) 施工总平面布置图 一般得 0 分$<F\leq 60$ 分， 良好得 60 分$<F< 90$ 分， 优秀得 90 分$\leq F\leq 100$ 分。 未提供的，不得分。 注：1. 施工组织设计编制建议：①页面排版要求：行距：固定值 22 磅；页边距：上 2.5 厘米，其余均为 2.0 厘米。②字体图片要求：字体：宋体；标题：三号；其他为四号；图表图片大小由投标人自行决定。③编制篇幅：施工组织设计最多不超过 50 页。④投标结合工程实际特点及需要，国家及地方现有工法规范已有

				的内容无需重复编制。 2. 对于技术文件详细评审评分标准，启用合肥公共资源交易大模型 AI ‘类人’ 评审功能辅助评标，系统将依据投标人投标文件给出评审分数，评标委员会成员须对该 AI 评审结果进行复核，采纳的直接确认；不采纳的须自行打分并填写充足理由，并报评标委员会集体讨论。
--	--	--	--	---

附件 1：否决投标的其他情形

1. 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- ① 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- ② 投标人之间约定中标人；
- ③ 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
- ④ 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- ⑤ 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- ① 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
- ② 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
- ③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- ④ 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- ⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；
- ⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

- ① 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- ② 招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

- ③招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
- ④招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- ⑤招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- ⑥招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

- ①使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
- ②使用伪造、变造的许可证件；
- ③提供虚假的财务状况或业绩；
- ④提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明；
- ⑤提供虚假的信用状况；
- ⑥其他弄虚作假的行为。

1. 评标方法

1.1 本次评标采用技术评分合理价格法。

1.2 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分。

1.3 评标委员会对所有报价文件评审通过的投标人投标函文字报价（即评标价）按照由高到低进行排序，相同报价均占排序，设所有报价文件评审通过的投标人数量为 S ：

1) 当 S 为奇数时，对评标价不低于第 $(S+1)/2$ 个报价的投标人，按照评标价由低到高顺序依次推荐中标候选人；

2) 当 S 为偶数时，对评标价不低于第 $S/2$ 个报价的投标人，按照评标价由低到高顺序依次推荐中标候选人。

评标价相同时，中标候选人排序方法见评标办法前附表；或根据招标人授权直接确定中标人。不得推荐为中标候选人、确定为中标人的情形见本章第 3.6 款、第 3.8.1 项。

1.4 本次推荐中标候选人的先后顺序及最多可中标段数量见评标办法前附表。被推荐为第一中标候选人的标段个数已达到最多允许中标的标段个数的投标人，在后续标段不再被推荐为中标候选人，但仍参与评审。

1.5 评标结束后如有某标段的第一中标候选人发生变化的情况，不影响其他标段排序。

1.6 招标人应当根据项目的实际情况，在评标办法正文及前附表中列明所有否决投标的情形；第三章“评标办法”没有列明的否决投标的情形，一律不得作为评审依据。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 技术文件详细评审标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 商务及技术文件初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对商务文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.1.2 评标委员会依据本章第 2.1.1 项规定的评审标准对技术文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2 技术文件详细评审

3.2.1 评标委员会按照本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的技术文件详细评审得分。

3.2.2 技术文件详细评审得分计算的确定

（1）技术文件详细评审得分计算

本章第 2.2.2 目属于技术文件详细评审内容，以评标委员会各成员打分平均值确定（计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。

3.2.3 确定进入报价文件评审的规定见评标办法前附表。

3.3 报价文件公布

技术文件详细评审结束后，招标人公布进入报价文件评审的投标人的投标报价。

3.4 报价文件初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对进入报价文件评审的投标人报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 初步评审时，评标委员会应对报价文件进行分析和整理工作（简称

“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、缺漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行澄清、说明的问题，向投标人发出问题澄清通知。清标工作可以使用计算机评标系统辅助评标委员会完成。

3.4.3 清标的内容和步骤：

- （1）投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差；
- （2）投标文件存在的算术计算错误和修正结果；
- （3）在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中，属于细微偏差的情形；
- （4）评标委员会审核确认清标结果。

3.4.4 除按照第二章“投标人须知”第 1.12.3 项、第 1.12.4 项对细微偏差进行处理外，对于其他细微偏差按照以下规定处理：

（1）投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项工程量清单项目名称、项目特征描述、计量单位及工程量等与招标人提供的工程量清单出现非实质性内容不一致时，以招标人提供的内容为准；

（2）投标文件中填报的投标报价前后不一致时，以投标函填报的为准；

（3）投标报价计算错误的修正：

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价；

⑤工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准，但综合单价金额有明显错误的除外。

（4）投标报价存在细微偏差的，评标委员会按照以上原则对投标报价进行处理，并要求投标人澄清确认，投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决

其投标。

3.4.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.5 投标文件的澄清、说明或补正

3.5.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6 否决投标的情形

3.6.1 投标人不符合本章第 3.1 款、第 3.4 款的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 否决投标的其他情形，见评标办法前附表。

3.6.3 投标人未通过本章第 3.5.2 项评审的，评标委员会应否决其投标。

3.6.4 投标人未通过异常低价评审的，评标委员会应否决其投标，不得推荐为中标候选人、确定为中标人。异常低价评审见评标办法前附表。

3.8 评标结果

3.8.1 评标委员会对拟推荐的中标候选人进行查询，存在投标人须知第 1.4.4 项规定情形的，不得推荐为中标候选人，查询要求如下：

（1）评标委员会仅通过“国家企业信用信息公示系统”查询拟推荐中标候选人是否被列入严重违法失信名单，并将查询截图及查询结果在评标报告中予以记录；

（2）评标委员会仅通过“信用中国”查询拟推荐中标候选人是否被列为失信被执行人、确定为重大税收违法失信主体、列入拖欠农民工工资失信联合惩

戒对象名单，并将查询截图及查询结果在评标报告中予以记录；

（3）其他要求见投标人须知前附表第 1.4.4（5）目。

除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标办法的规定推荐中标候选人，并标明排列排序。

3.8.2 拟推荐中标候选人的注册建造师专业、数量应满足相应建筑业企业资质标准要求，评标委员会在推荐中标候选人前，将对此进行核查，不满足要求的不得被推荐为中标候选人。具体见评标办法前附表。

3.8.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

第四章、合同条款及格式

第一节 合同协议书

发包人（全称）：合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合肥新桥机场海关业务用房改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：合肥新桥机场海关业务用房改造项目。

2. 工程地点：合肥新桥科创示范区。

3. 工程立项批准文号：合肥市发展改革委关于合肥新桥机场海关业务用房改造项目初步设计的复函。

4. 资金来源：财政。

5. 工程内容：改造建筑面积约 7470.40 平方米，主要建设内为：调整平面布置、室内装饰、屋面防水优化，局部结构加固，给排水、电气、暖通、消防、安防及室外环境提升改造等。其中消防改造按大楼整体考虑。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

招标文件、工程量清单、图纸以及补充答疑文件全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。（具体开工日期以开工通知为准）

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于____年__月__日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式__份，均具有同等法律效力，发包人执__份，承包人执__份。

发包人：_____（公章）

承包人：_____（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）_____

（签字）_____

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话： _____ 电 话： _____

传 真： _____ 传 真： _____

电子信箱： _____ 电子信箱： _____

开户银行： _____ 开户银行： _____

账 号： _____ 账 号： _____

第二节 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0216）中通用合同条款。上述资料由承包人自行准备。

第三节 专用合同条款

专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本招标项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号	条目号	信息或数据
1	2.5	发包人提供资金来源证明的期限要求：<u>在取得施工许可证的 3 个月内办结工程款支付担保。施工单位在收到工程款支付担保后 3 日内将相关资料上传至项目所在地农民工工资支付监管平台，未按时按承诺提交工程款支付担保的工程建设项目，将视作建设资金未落实。工程款支付担保保证期限原则上应与施工合同约定的期限保持一致（采用分阶段担保的，建设单位支付相应的工程款后，当期工程款支付担保解除，进入下一阶段工程款支付担保）。施工工期延期的，建设单位应在保证期限到期前 30 天，办理保函、保单延期手续。</u> 发包人是否提供支付担保：<u>是，发包人向承包人提供签约合同价 8% 的工程款支付担保。</u> 发包人提供支付担保的形式：<u>工程款支付担保可以采用银行保函、担保公司担保、第三方担保等方式，也可以用工程款支付保证保险替代。在我省开展工程款支付担保业务的保证人应向有关主管部门提供担保凭证网络验证途径。对于政府投资房屋建筑和市政工程建设项目，建设单位可以根据合同约定将有权部门出具的相应资金保障证明，作为工程款支付担保凭证。</u> 备注：<u>（1）工程款支付担保保证有效期内，建设单位未按照规定向农民工工资专用账户拨付工资性工程款或者未按照合同约定支付施工进度款的，施工总承包企业（包括专业承包企业）可以要求保证人履行保证责任，同时将拖欠信息报送工程所在地住房城乡建设主管部门和人力资源社会保障主管部门。</u> <u>（2）我省行政区域内按照规定应办理建筑工程施工许可证的房屋建</u>

		<u>筑和市政工程项目，均应办理工程款支付担保。</u>
2	3.2.1	项目经理 姓 名：_____ 身份证号：_____ 建造师执业资格等级：_____ 建造师注册证书号：_____ 承包人对项目经理的授权范围如下：_____ 承包人项目经理每月在施工现场的时间：驻场时间每月不少于 <u>21</u> 天，每天在岗工作时间不得少于<u>8</u>小时。
3	3.7	承包人是否提供履约保证金：<u>是</u>。 承包人提供履约保证金的形式：<u>电子保函、现金（银行转账、银行电汇）、纸质保函（纸质银行保函、纸质担保机构担保、纸质保证保险）。</u> 履约保证金的金额：<u>中标合同金额的 2 %。</u> 履约保证金提交期限的要求：<u>签订合同前。</u> 履约保证金退还时限：<u>承包人无违约情况下，在履约保证金有效期期满后由承包人提出书面退还申请，经发包人审批同意后 7 日内（最迟不得超过项目竣工验收通过后 28 天）退还。</u>
4	5.1.1	5.1.1 特殊质量标准和要求：<u>执行通用条款，发生时双方另行协商。</u> 关于工程奖项的约定：_____ / _____。 关于建造要求： （1）绿色建筑等级要求：_____ / _____； （2）智慧工地管理要求：_____ / _____； （3）建筑垃圾减量化目标：_____ / _____； （4）装配式建筑装配率要求：_____ / _____； （5）_____ / _____。
5	7.5.2	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：<u>每延期竣工一天，承包人须向发包人支付合同价(不含暂列金) 万分之二</u>

		<u>的违约金；工程延期 28 天以上的，每天按签约合同价万分之五向发包人支付违约金；延期竣工 56 天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。</u> <u>因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 违约金最高限额为合同价款（不含暂列金）的 4%。</u>
6	7.9.2	提前竣工的奖励： <u> / </u> 。
7	11.1	市场价格波动是否调整合同价格的约定：<u>仅对招标文件发布的《可调整价差人工和主要材料一览表》中的约定的人工、主要材料进行价格调整。</u>
8	12.1	合同价格形式 (1)单价合同。 综合单价包含的风险范围：<u> / </u>。 风险费用的计算方法：<u> / </u>。 风险范围以外合同价格的调整方法：<u> / </u>。 (2)总价合同。 总价包含的风险范围：<u>人工、材料、机械费用的市场价格变化（不包含招标文件发布的《可调整价差人工和主要材料一览表》中的约定的可调整价差人工、主要材料），除不可抗力以外的其它风险。）</u> 风险费用的计算方法：<u>投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。</u> 风险范围以外合同价格的调整方法：<u>详见合同专用条款“11.1 市场价格波动引起的调整”约定。</u> (3) 其他价格方式：<u> / </u>。
9	12.2.1	预付款的支付 预付款支付比例或金额：<u>合同总价（扣除暂列金额）的 10%</u> 预付款支付期限：<u>合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前 7 天内预付工程款（以较迟的时间为准）。</u> 预付款扣回的方式：<u>在支付第一笔进度款时一次性扣回。</u>

10	12.2.2	预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：<u>本合同签订后 7 日内提交，担保期限至预付款全部扣回。</u> 预付款担保的形式为：<u>银行保函或担保机构担保或保证保险或电子保函。</u> 注：本项目鼓励优先使用电子保函形式递交提交预付款担保。
11	12.4.1	付款周期 关于付款周期的约定：承包人向监理工程师提交已完工程量报告的时间：每月 18 日提交当月已完工程量报告；按总监理工程师和跟踪审计单位、发包人审核后的工程量作为支付工程进度款的依据。承包人未按照要求提交工程量报告，总监理工程师和跟踪审计单位有权不予审核，发包人无需支付当期工程进度款。 具体付款比例及付款期限如下： 1、付款方式：按月支付经监理、审计审核后并经发包人最终审核的上月完成产值的 85%；预付款按专用合同条款第 12.2.1 条扣回；对于过程中发生的经济签证，待该签证审核、审批手续齐备后纳入进度款支付，未完善审批的签证不纳入进度款支付；工程竣工验收合格移交后，承包人提交完整的竣工结算资料经监理、跟踪审计、发包人初审后报最终审核，最终审核完成后：如承包人提供经发包人认可的 “合肥市建设工程质量保证金保函、保证保险、电子保函等 ” 的，发包人将支付至最终审定价款的 100%；如承包人未能提供经发包人认可的 “合肥市建设工程质量保证金保函、保证保险、电子保函等 ” 的，发包人将付至最终审定价款的 97%，余款 3%作为质保金，待缺陷责任期满且质量回访合格后返还。上述 “合肥市建设工程质量保证金保函 ” 的格式详见合肥市城乡建设局 2020 年 3 月 5 日所发的《关于以保函等方式替代工程质量保证金的通知》中的示范文本为准，且该保函所载明保证责任最高限额为结算价的 3%，保函的有效期为2年。 2、施工期间经招标方同意发生的变更（含签证等）等须经经开区管委会审批同意后方可按约定月进度比例计入进度款支付。

12	15.2.1	缺陷责任期的具体期限： <u>24个月。</u>
13	15.3.1	质量保证金可采用以下任意一种方式： （1）由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具电子保函、纸质保函等担保方式，担保/保证金额为： <u>3%的工程结算价款</u> ； （2） <u>3%的工程结算价款</u>； （3）其他方式： <u>/</u>。 注：（1）本项目鼓励优先使用电子保函缴纳质量保证金；采用电子保函的，请登录全国公共资源交易平台（安徽省•合肥市）（安徽合肥公共资源交易中心网站）“电子保函”栏目查看《合肥市（信易贷）电子保函平台工程质量保函操作手册》并按照操作手册规定内容办理。 （2）以现金形式提交质量保证金的（含从工程款中以扣留方式提交的），同时退还银行同期活期存款利息。

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：红线范围内用地。

1.1.3.10 临时占地包括：为满足项目建设需要，经批准临时占用的项目红线范围外用地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《合肥市公共资源交易管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、地方现行的各专业施工及验收规范、建设工程质量检验评定标准、有关的技术标准以及施工图所示的有关图集、标准。相关标准不一致的，按标准高的执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：本条款不采用；

发包人提供国外标准、规范的份数：本条款不采用；

发包人提供国外标准、规范的时间：本条款不采用。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：《合肥市创建文明城市责任考评办法（试行）》《合肥市建设系统创文明城市工作实施细则》《合肥市数字化城市管理监督指挥手册》及合肥经济技术开发区有关工程管理、技术规范、安全文明施工的规定等。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（顺序在前者优先解释）：

(1) 中标通知书

(2) 本合同协议书

(3) 招标文件（含招标书、答疑、澄清文件等）

(4) 投标书及附件

(5) 本合同专用条款

(6) 本合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件

(8) 图纸

(9) 已标价工程量清单

(10) 其他合同文件

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发放后 7 日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供 4 套，不足的由承包人自行复制，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：见招标文件、施工图、工程补图、审图意见及答复意见（复印件）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：办理施工许可有关的文件及证件，投标文件，施工组织设计，工程施工进度计划表、实际完成工程量月报表，月进度计划表、竣工图、档案馆存档资料等；

承包人提供的文件的期限为：办理施工许可证有关的文件、施工组织设计需在开工前 7 天提供，其余资料根据发包人、监理单位的要求提交；双方另有约定的按该约定执行；

承包人提供的文件的数量为：根据发包人、监理单位的要求提交；

承包人提供的文件的形式为：根据发包人、监理单位的要求提供书面或电子数据文件；

发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

关于图纸和承包人文件保管的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人住所地；

发包人指定的接收人为：发包人现场代表。

承包人接收文件的地点：承包人住所地或工程现场办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：监理人住所地或工程现场办公室；

监理人指定的接收人为：项目总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责具体办理必须的批准手续，并承担相关手续费用；施工场地与公共道路的通道由承包人负责修建、维修、养

护、管理及拆除恢复原貌等，所需费用由承包人自行承担，已含在签约合同价中。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线、围挡及场地出入口范围作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：工程施工需要的场内道路和交通设施均由承包人负责修建、维修、养护和管理。承包人修建的道路和交通设施无偿提供给项目相关单位使用（含相邻项目），上述费用由承包人自行报价已包含在签约合同价中。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；
身份证号：_____；
职 务：_____；
联系电话：_____；
电子信箱：_____；
通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场全过程的监督管理和协调工作，包括不限于安全、质量、进度、投资等。发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不减少或免除承包人合同中的义务和责任。发包人代表签署的所有设计变更、签证和工程结算等涉及工程价款的文件，均需发包人盖章且按合肥市及经开区相关文件规定的流程办理完毕方为有效。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款，发包人或监理单位签发开工令，或承包人实际开工的，均视为发包人已将符合约定的施工现场向承包人移交完毕。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人配合承包人办理施工用水、电力、通讯线路、道路、交通等手续，费用包含在投标报价中，由承包人承担。承包人负责施工场地及周围地上地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，费用包含在投标报价中，由承包人承担；在施工中承包人若对施工场地周围地下杆管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等发生破坏，除无条件修复外，由此造成的一切责任和损失均由承包人承担。以上所需一切费用承包人已在投标报价时自行考虑，发包人不再增加任何费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：见《专用合同条款数据表》。

发包人是否提供支付担保：见《专用合同条款数据表》。

发包人提供支付担保的形式：见《专用合同条款数据表》。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工资料（含竣工总结报告、所有影像资料），所有竣工图应为新图纸。

承包人需要提交的竣工资料套数：4套纸质资料、电子文件、刻录光盘等。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收备案后 30 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版和电子版（U 盘），根据合肥市城建档案馆及其他要求收集、整理纸质版材料、相应的信息化材料。移交至合肥市城建档案馆所产生的费用均由承包人承担，已含在签约合同价款中。

(10) 承包人应履行的其他义务：1.每月 18 日提交本月工程报表和下月工程计划表，（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人）。

2.承包人按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和减少；

3.承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题(例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等)和发包人(包括监理)不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失的，不免除承包人的责任；

4.档案存档移交、工程备案由承包人负责，移交档案所产生的费用包含在投标报价中，由承包人承担；

5.本项目范围内所有管道、设备安装洞口的预留预埋及所有洞口的封堵等工作均由承包人负责，所需费用承包人自理；

6.市政管道给水点后端所有工作内容（含市政管道接口处市政道路及道板砖破复、绿化迁移恢复及多余土方外运等工作）均由承包人负责，所需费用承包人承担；

7.室外一体化泵房、管道多余土方外运，施工范围内的管道保护和套管及周边场地硬化以及市政管道接口处市政道路、道板砖破复、绿化迁移恢复等工

程量均由承包人负责实施，所需费用承包人承担；

8.雨污水接口、道路破除及恢复、市政开口和相应的绿化迁移等工作均由承包人负责实施，所需费用承包人承担；

9.承包人不得以任何理由收取供水、供电、燃气、有线电视、电信等单位任何费用，并无偿提供相应的材料堆放场地和仓库及相关配合；

10.本工程涉及到由承包人承担的试验、检测（包括但不限于环保检测、环境影响评价、防雷检测、电子档案信息、各种设备和材料的专项检测等，不含发包人直接委托的第三方检测），所需费用由承包人承担；

11.承包人的材料供应商、分包单位等第三方在主张权利时，将发包人列为被告的，发包人因应诉产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费）应由承包人承担，发包方有权在剩余工程款中扣除。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：见《专用合同条款数据表》；

身份证号：见《专用合同条款数据表》；

建造师执业资格等级：见《专用合同条款数据表》；

建造师注册证书号：见《专用合同条款数据表》；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：见《专用合同条款数据表》。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：见《专用合同条款数据表》。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改直至解除合同。发包人

还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

未经发包人同意不得更换项目经理（或注册建造师），否则发包人有权解除施工合同，合同解除自《解除合同通知书》递达承包人时生效，由此造成的损失由承包人自行承担并由承包人赔偿可能给发包人造成的损失。确需更换的，须书面报请发包人同意，更换后人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平，同时更换项目经理（或注册建造师）的，承包人应承担 20 万元的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，违约金人民币 20 万元，并追究相关责任。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：拒绝撤换技术负责人的，违约金人民币 10 万元，其他管理人员的，违约金人民币 5 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目经理（或注册建造师）、技术负责人（总工）确需离开现场须提前报发包人同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：包人投标时所报的技术负责人（总工）及各专业负责工程师必须在整个施工工期内到位，未经发包人同意不得更换上述人员，否则发包人有权解除施工合同，合同解除自《解除合同通知书》递达承包人时生效，由此造成的损失由承包人自行承担并由承包人赔偿可能给发包人造成的损失。确需更换的，须书面报请发包人同意，更换后人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平，同时，更换技术负责人（总工）的，承包人应承担 10 万元的违约金。更换各专业负责工程师的，承包人应承担 5 万元每人次的违约金。更换其他管理人员的，承包人应承担违约金人民币 5 万元。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人（总工）、安全工程师未经同意，擅自离开施工现场的，每日每人次处违约金人民币 2000 元，其他管理人员擅自离开施工现场的，处违约金人民币 1000 元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：装饰装修等关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：总承包单位施工内容且总承包单位不具有相应资质的，经监理单位和招标人同意后，总承包单位可依法分包，但分包人的资质应符合国家有关规定，并需报发包人及监理人审核确认。

其他关于分包的约定：未经发包人事先书面批准，承包人不得将任何工程项目分包给第三方，若经确认有未经发包人批准的分包人进场，承包人应责令分包人退场，且发包人有权拒绝验收分包人施工的工程，并有权要求承包人向发包人支付分包工程所对应合同价 3%的违约金，直至解除合同，由此造成的经济损失，由承包人赔偿。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约保证金

承包人是否提供履约保证金：见《专用合同条款数据表》。

承包人提供履约保证金的形式：见《专用合同条款数据表》。

履约保证金的金额：见《专用合同条款数据表》。

履约保证金提交期限的要求：见《专用合同条款数据表》。

履约保证金退还时限：见《专用合同条款数据表》。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同。

关于监理人的监理权限：履行《建设工程监理规范》规定的职责，进行工程质量控制、进度控制、造价控制、安全、文明管理及履行监理合同约定的其他工作。以下事项需取得发包人批准才能行使的职权：(1) 设计变更及签证；(2) 工程量计量；(3) 增减工程费用的施工方案；(4) 工期延长；(5) 索赔事项；(6) 开、停工令；(7) 其他发包人认为需要批准才能行使的职权。所有工程变更、签证、价款调整等均须按照合肥市、经开区及相关部门下发的有关文件规定要求执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____ / _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：见《专用合同条款数据表》。

关于工程奖项的约定：见《专用合同条款数据表》。

关于建造要求：

- (1) 绿色建筑等级要求：见《专用合同条款数据表》；
- (2) 智慧工地管理要求：见《专用合同条款数据表》；
- (3) 建筑垃圾减量化目标：见《专用合同条款数据表》；
- (4) 装配式建筑装配率要求：见《专用合同条款数据表》；
- (5) 见《专用合同条款数据表》。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收 48 小时前通知监理人或发包人代表、_____ 跟踪审计代表等（涉及隐蔽经济签证跟踪审计必须参加）参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。如验收合格，监理人或发包人代表等在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工；如验收不合格，承包人在监理人或发包人代表等限定时间内修改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

5.4 不合格工程的处理

本款补充 5.4.3 项：

5.4.3 承包人在收到监理人发出的《不合格分项报告》或监理通知单后，必须在监理人规定时间内按要求完成整改，未能在限定时间内完成整改的，须承担相应违约责任。

本条补充 5.6 款：

5.6 质量事故的处理

5.6.1 合同履行过程中，发生工程质量事故的调查处理按照国家及合肥市现行规定处理。

5.6.2 发包人在对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程管理中发现有技术、质量和其他问题的，可通过监理人责令承包人返工或整改；对

存在的隐患，有权责令承包人予以解决，承包人按照合同中其他条款约定承担违约责任。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照国家及当地法律、法规执行。承包人负责施工区域内的安全防护，制定相关的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应采取合理的措施保证雇佣职员或工人遵守相关法律法规的规定，避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和财产安全。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：承包人负责编制。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：符合合肥市的相关规定 承包人负责施工区域内的文明施工，制定相关的文明施工措施，承担由于自身措施不力造成的经济损失和责任，严格执行《合肥市创建文明城市称号责任考评办法（试行）》《合肥市建设系统创建文明城市工作细则》《合肥市数字化城市管理监督指挥手册》及合肥经济技术开发区关于安全文明等文件，确保符合合肥市文明城市的要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费不进行预付，其已包含在工程进度款中。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：农民工工资管理、材料品牌控制计划、样板引路管理、工程质量检测等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：农民工工资管理、材料品牌控制计划、样板引路管理、工程质量检测等。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期

限：执行通用条款。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：

- 1) 不可抗力；
 - 2) 工程设计有重大变更或重大失误；
 - 3) 发包人延期交付施工场地；
 - 4) 施工图纸供应时间影响工期进度，并经总监理工程师确认的；
 - 5) 发包人不按合同约定延迟支付工程款而影响工期进度，并经总监理工程师确认的。
 - 6) 政府主管部门要求的禁止施工的时间。
- 以上等因发包人原因造成的工期延误，工期予以签证，工期签证是工期奖处依据，严格参照经济签证流程和时效进行办理。因发包人原因造成的工期延

误，除工期予以签证外，发包人不承担其他任何费用索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：见《专用合同条款数据表》。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：见《专用合同条款数据表》。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 持续高温：连续三日日最高气温 38℃ 以上；
- (2) 持续低温：连续三日日最高气温-20℃ 以下；
- (3) 暴雨天气：日降雨量 50mm 且雨日超过 1 天及以上；或降雨强度大于 20mm/h；
- (4) 大风天气：日风力在 6 级以上且持续时间不少于 4 小时,或阵风大于 8 级以上台风灾害；
- (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；
- (6) 水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过 1 天。

7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工的奖励：见《专用合同条款数据表》。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

(1) 材料按照总价的 0%计取保管费（材料数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的 0%计取保管费；此费用仅计取税金。费用由承包人在投标报价中综合考虑。

(2) 到货时间与《发包人供应材料设备一览表》不一致的，保管费用不予调整。

(3) 开工前承包人提交材料需求明细计划；每种材料进场批次不超过 2 批。

(4) 发包人按照承包人提交的计划供应材料；当材料出现短缺时，承包人必须至少提前一周以书面通知发包人；

(5) 发包人供应的材料由承包人负责按相关规定检验，合格后方可用于工程；承包人未按规定检验造成的后果由承包人负责。

(6) 发包人供应材料的检验检测费用（第三方检测费用除外）承包人已在签约合同价中考虑，不再另行计取；若发包人自行检验的，须提供检验报告，检验费用从合同价款中扣除。

(7) 因承包人计划不周造成增加费用由承包人承担，工期不予顺延。

(8) 因承包人原因造成发包人供应材料超供的，如不能退货，该部分材料归承包人所有，其价款由发包人直接从工程款中扣除，承包人另赔偿发包人材料价款/%作为管理费用；可以退货的，退货产生的费用由承包人承担，承包人另赔偿发包人材料价款/%作为管理费用。

(9) 发包人供应的材料数量为图纸定额耗用量。

(10) 发包人材料供应不及时影响关键线路工程施工的，工期顺延。

(11) 发包人供应的材料进入现场即视为供应到位，由承包人负责卸货入库等其他工作，费用由承包人在签约合同价中考虑，不再另行计取。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： / 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按照国家、地方相关规范。

施工现场需要配备的试验设备：按照国家、地方相关规范。

施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家、地方相关规范。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按照国家、地方相关规范。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：程实施中变更的项目依据 10.4.1.1 条款予以调整。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

10.4.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：

(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价，除
外情形：①对于投标报价中分部分项工程项目单价高于最高投标限价相应子目
单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量 15%的，超过 15%的
增加部分工程量的单价按最高投标限价相应子目单价与承包人报价浮动率【承
包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{最高投标限价}) \times 100\%$ ，下同】同比下浮，
确定工程变更单价，作为结算的依据，但最高投标限价相应子目单价有明显错
误的除外；②对于投标报价中分部分项工程项目单价低于最高投标限价相应子
目单价的幅度超过承包人报价浮动率的，工程量减少幅度超过本项目工程数量
15%的，超过 15%的减少部分工程量的单价按最高投标限价相应子目单价与承
包人报价浮动率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据，但最高投标
限价相应子目单价有明显错误的除外；

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整；

（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

10.4.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

（1）按照费率计算的措施费，应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；

（2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第 10.4.1.1 目计算；

（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人报价浮动率同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；

（4）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

工程变更引起施工方案改变导致措施项目费增加的，若承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，应视为工程变更不引起措施项目费的调整，承包人放弃增加措施项目费的权利；因工程变更引起施工方案改变导致措施项目费减少的，若承包人虽事前未将拟实施的方案提交给发包人确认，但应视为承包人认可措施项目费的调整，发包人根据工程变更实际情况减少合同价款中的措施项目费用，承包人应据实确认。

10.4.2 变更估价程序

1、变更程序执行合肥市及经开区变更管理规定，若本工程实施过程中该规定有所调整，按调整后规定执行。

2、因工程变更增加工程价款的，承包人应在上述管理规定时间内，向监理人提交变更估价申请，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更；因工程变更减少工程价款的，若承包人未在上述管理规定时间内提出变更工程价款报告，视为承包人认可变更调整，发包人根据工程变更实际情况减少相应合同价款，承包人应据实确认。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细见附件 12：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。并应按相关规定进行二次招标。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：1。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：见《专用合同条款数据表》。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：

___；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1) 可调整价格的主要材料范围的约定：___；

(2) 主要材料价差调整周期的约定：___；

(3) 主要材料价差调整计算方法的约定：___；

(4) 主要材料价差调整时间的约定：___。

(2) 关于基准价格的约定：___。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过___%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过___%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±___%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：按照如下约定对合同价格进行调整，具体如下：

(1) 可调整价差的人工、主要材料范围的约定：详见《可调整价差人工和主要材料一览表》；

（2）可调整价差的人工、主要材料价格依据：《合肥建设工程市场价格信息》发布的人工、材料信息价或经发承包双方确认的价格。

（3）可调整价差的人工、主要材料风险幅度的约定： 承包人承担可调整价格的人工、主要材料的价格波动市场风险幅度为 $\pm 5\%$ 。当人工、材料价格涨跌幅度小于等于承包人承担的市场风险幅度时，其价差不予调整，风险由承包人承担；当涨跌幅度大于承包人承担的市场风险幅度时，超出部分的价差可以调整，调增部分由发包人承担，调减部分由承包人承担。

（4）可调整价差的人工、主要材料调整周期的约定：

①可调整人工价差调整周期为：标段工程工期；

②可调整主要材料价差调整周期为：以招标人及监理人共同批准的实际施工工期中相应材料使用时间为调整周期；

（5）可调整的人工、主要材料价差调整计算方法的约定： 经发承包双方确认的人工、材料价格为价差调整周期内的《合肥建设工程市场价格信息》中发布的各期人工、材料信息价（或发承包双方共同确定的人工、材料价格）算术平均值，设为 A；招标人编制最高投标限价中采用《合肥建设工程市场价格信息》中的人工、材料基准单价为 B；投标人投标报价中的人工、材料投标单价为 C；承包人应承担的风险幅度为 D。

①人工、材料价格上涨达到可以调整幅度时，其计算公式为：人工、材料结算单价 $=A-\text{Max}(B,C)\times(1+D)+C$ ；

②人工、材料价格下跌达到可以调整幅度时，其计算公式为：人工、材料结算单价 $=A-\text{Min}(B,C)\times(1-D)+C$ ；

（6）因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的人工、材料价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的人工、材料价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。

（7）签订总价合同工程的可调整价差人工、材料数量为可调整价差人工、材料投标消耗量（详见《需评审人工和主要材料一览表》的数量） $\pm$ 变更工程可调整价差人工、材料消耗量，由招标人明确具体数量。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

(1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。

风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。

风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。

风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。

风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。

(3) 其他价格方式：见《专用合同条款数据表》。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：见《专用合同条款数据表》。

预付款支付期限：见《专用合同条款数据表》。

预付款扣回的方式：见《专用合同条款数据表》。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：见《专用合同条款数据表》。

预付款担保的形式为：见《专用合同条款数据表》。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按招标工程量清单及最高投标限价所采用的工程量清单计价规范及配套文件等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：本条款不采用。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：本条款不采用。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：见《专用合同条款数据表》。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后，在当月 18 日之前完成审查并报送发包人，其他执行通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后，在当月 20 日之前完成审批，其他执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 30 天内完成支付，其他执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 / 。

12.4.6 支付分解表的编制

（2）总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

（3）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

12.4.7 农民工工资管理

（1）本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：详见农民工工资托管协议，账号：详见农民工工资托管协议；

（2）本工程工资性工程款 / 元。

（3）发包人于每月 25 日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账

户。

(4) 承包人每月 25 日前上报本工程农民工工资清单，每月 10 日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。

(5) 工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

(1) 单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在投标报价中综合考虑并承

担；

(2) 无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在投标报价中综合考虑并承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格后 7 天内完成竣工退场并移交实体工程给管理方。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：

- (1) 竣工结算合同价格；
- (2) 发包人已支付承包人的款项；
- (3) 应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；
- (4) 发包人应支付承包人的合同价款；
- (5) 价款结算审计申请书，价款结算审计申报表；
- (6) 施工单位核对人员授权委托书；
- (7) 工程开工报告、工程竣工验收报告、工程接收证书；
- (8) 结算审核报告书（建设单位报审价，含软件版）；
- (9) 施工单位编制的竣工结算书（含软件版）；
- (10) 中标通知书、施工合同书及协议书；
- (11) 工程变更会审资料、经济签证（工程联系单）；
- (12) 竣工图；
- (13) 投标文件（商务文件，含软件版）、投标文件（技术文件）；

（14）招标文件、招标答疑、标底（控制价、预算书）、工程量清单、招标图纸、会审资料；

（15）索赔资料；

（16）其他相关资料。

以上资料应为原件，无法提供原件的应提供复印件并加盖承包人印章，由项目经理签字并注明原件所在。承包人必须保证所提交的结算资料（包括索赔资料）完整，因承包人提供资料（包括索赔资料）不全或虚假等造成承包人决算有损失等一切后果，由承包人承担。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：（1）发包人在收到承包人递交的结算资料后 30 日内向承包人回馈结算资料初步审核结果，因承包人提交的结算材料不完整或未按照本合同约定提供材料的，经发包人通知在限定期限内仍不提供的，发包人及委托的审核机关有权不进行审核，责任由承包人自行承担。

（2）发包人收到承包人递交的完整的结算资料并自行收集发包人掌握的材料，然后共同交给审计结算单位进行初步结算审核，审计结算单位自收到承包人递交完整结算资料之日起 30 日内提交初步审核意见（因承包人资料不全、承包人不配合核对及其他由承包人原因造成逾期的除外）。审核期间需要承包人核实工程内容或资料但经发包人或审计结算单位通知后 5 日内，承包人拒不参与核实工作的，发包人和审计结算单位将按照现有的资料进行审核，并视为承包人同意审核结果。

（3）初步审核完毕，承包人收到确认审核结果通知后，对审核结果有异议的应于 7 日内一次性书面提出，否则视为认可。因承包人拒绝核实，视为认可发包人和审计单位审核结果的，不需要承包人确认。

（4）初步审核报告出具后，承包人应配合发包人按照经开区项目流程进行审核。审核完毕，承包人收到确认审核结果通知后，对审核结果有异议的应于 7 日内一次性书面提出，否则视为认可。

（5）对审核结果无异议的，审核定案表经甲乙双方签字确认，审核单位出具审核报告，审计报告出具后双方再提出异议均不被接受。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：三份。

承包人提交最终结算申请单的期限：专用条款 12.4.1 条约定的最后一笔应付款到期后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人按合同约定提交的最终结清申请单后 30 个工作日内。

(2) 发包人完成支付的期限：执行合同付款条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：见《专用合同条款数据表》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金可采用以下任意一种方式：

(1) 由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具电子保函、纸质保函等担保方式，担保/保证金额为：见《专用合同条款数据表》；

(2) 见《专用合同条款数据表》；

(3) 其他方式：见《专用合同条款数据表》。

注：(1) 本项目鼓励优先使用电子保函提交质量保证金；采用电子保函的，请登录全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）（安徽合肥公共资源交易中心网站）“电子保函”栏目查看《合肥市（信易贷）电子保函平台工程质量保函操作手册》并按照操作手册规定内容办理。

(2) 以现金形式提交质量保证金的（含从工程款中以扣留方式提交的），

同时退还银行同期活期存款利息。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第3种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：详见《专用合同条款数据表》。

关于质量保证金的补充约定：

①质量保证金可采用由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具的电子保函、纸质保函等担保方式替代；

注：采用电子保函的，请登录全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）（安徽合肥公共资源交易中心网站）“ 电子保函 ” 栏目查看《合肥市（信易贷）电子保函平台工程质量保函操作手册》并按照操作手册规定内容办理。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行《工程质量保修书》规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自收到通知后 24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方协商解决。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商解决。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商解决。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商解决。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商解决。

(7) 其他：双方协商解决。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：(1) 因现场问题被发包人责令改正，逾期未按规定整改的，对发包人或发包人委托的监理单位发出的各项书面通知或工作指令等，承包人拒绝签收的；

(2) 因质量、安全文明施工、进度、造价、文明创建、扬尘治理、民工工资、渣土运输、环境保护、廉政建设等方面问题被投诉的，给发包人造成不良影响的；

(3) 使用不合格材料拒不改正的；

(4) 因现场问题受到合肥市、合经区管委会以及建管、劳动、环保、城管等相关部门通报或有不良行为记录的；

(5) 经发包人和监理单位审定后的进度计划、节点计划，承包人未在规定时间内完成的；

(6) 施工现场发生质量、安全事故的；

(7) 发生 5 人以上民工群体投诉或过激行为的；

(8) 套取民工工资专户资金的；

(9) 工程结算审计核减额超过报审金额 10%的；

(10) 违反合同约定合的其它形式。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 承包人违法分包，发包人可解除合同，并要求承包人赔偿给发包人造成的损失，提请主管部门予以行政处罚；

(2) 工程质量不合格的，或在保修期内属于保修范围的项目，承包人无条件修复达到合同约定或规范的质量标准，承包人在要求的时间内没有修复或修复达不到规范要求标准的，发包人可以另行安排施工，所发生的费用由承包人承担，工期不顺延；无法维修的，发包人有权停止支付所有工程款项，工期不顺延，不退还履约担保或要求担保公司支付相应款项；使用不合格材料视为工程质量不合格。

(3) 未经发包人批准，承包人私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，或使用不符合要求的材料（工程设备）的，责令整改，拒不整改的，发包人可解除合同，并要求承包人赔偿给发包人造成的损失；

(4) 因现场问题被发包人责令改正，逾期未按规定整改的，承包人按 2000 元/次支付违约金；存在较大质量安全等问题的，给予 5000 元/次违约处理。

(5) 在质量、安全文明施工、进度、造价、文明创建、扬尘治理、民工工资、渣土运输、环境保护、廉政建设等方面问题被投诉的，给发包人造成不良影响的，承包人按 3—5 万元/次向发包人支付违约金。

(6) 工程实际进度与经确认的承包人的计划（含总计划、季度计划、月计划、旬计划、周计划）进度不符的，工期不顺延；

(7) 因现场问题受到合肥市、合经区管委会以及建管、劳动、环保、城管等相关部门通报或不良行为记录的，承包人按 1-5 万元/次支付违约金，受到行政处罚承包人按 20—50 万元/次支付违约金，受到不良行为记录的，承包人按 3—5 万元/次向发包人支付违约金；

(8) 施工现场每发生一起质量安全事故承包人按 30—50 万元/次向发包人支付

违约金；

（9）每发生一起民工 5 人以上群体投诉或过激行为的，承包人按 1-5 万元向发包人支付违约金；

（10）工程结算审计核减额超过报审金额 10%的，其超过 10%以上部分的审计咨询费用由承包人承担，发包人在支付工程结算款时予以代扣，并支付给审计委托的工程造价咨询单位。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人违约导致发包人单方解除（终止）合同的，承包人必须按合同总价的 3%支付违约金；造成发包人损失的，还应赔偿发包人的损失，并且：

A 、合同解除（终止）后，承包人必须在发包人规定的期限内无条件退场， 并采取保护措施，确保已施工工程完好，全部清理，交付发包人，并在 10 日内移交全部施工资料，保证发包人可以据此继续另行安排施工，承包人行行为导致发包人有经济损失的，发包人有权对承包人现场财产进行扣留和法律保全。未按规定期限退场造成的损失由承包人承担；若承包人拒不退场的，发包人有权强制其退场，收回施工场地。

B 、合同解除（终止）后，双方在 5 日内共同对承包人已施工工程进行证据保全。若承包人不予配合的，按发包人持有的证据为准。发包人按已施工合格工程的工程量 50%支付工程款；且发包人应支付承包人的工程款必须待工程竣工验收后进行结算，如超付，承包人应当返还，由于解除（终止）合同产生的一切损失均由承包人承担。

C.若解除（终止）合同后，承包人仍继续施工的，通知发出后施工的工程量不得计入承包人已完工程范围内，发包人对该部分工程不予计量、不予结算、不予支付工程款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人负责投保建筑工程一切险或安装工程一切险，并自行承担保险费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

- (1) 向 合肥仲裁委员会 申请仲裁；
- (2) 向 工程所在地 人民法院起诉。

21. 补充条款

本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。

21.1 人员及职责

21.1.1 发包人委派的发包人代表或监理工程师（以下简称“工程师”）无权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任。

21.1.2 发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。

21.1.3 承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。

21.1.4 发包人如需更换发包人代表须提前 7 天通知承包人。

21.1.5 承包人委任的项目经理、项目技术负责人、各专业负责人（其他主要管理人员和技术人员）及施工机械等在整个项目施工期内必须在位。

承包人的项目经理离开现场的，须经发包人代表同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行为。

21.1.6 承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。

21.1.7 承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和财产安全。

21.1.8 承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。

21.1.9 参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或不能胜任工作或危害安全，发包人代表有权要求更换；原人选未经发包人许

可不得再进入本项目（包括项目经理在内）。

21.1.10 承包人更换项目经理的，须提前 14 天通知发包人，并征得发包人同意；该行为视为违约，承包人须支付发包人20万元违约金。更换后的项目经理资历、水平不得降低。

21.2 变更与调整

21.2.1 在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。

21.2.2 发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。

21.2.3 如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理。

21.2.4 如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约费用适当比例的奖励。

21.2.5 上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量、寿命以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。

21.2.6 任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉及费用调整的，按照相关条款执行。

21.2.7 设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发包人或其委托的勘察设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。

21.2.8 未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更。

21.3 分包与配合

21.3.1 承包人进行工程分包的，应遵守通用条款相关规定，发包人视其为承包人自行施工的工程；发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包人对此承担任何责任。

21.3.2 发包人分包的专业工程范围如下：

(1) _____ / _____

(2) _____ / _____

21.3.3 发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的招标，认可招标结果，并作为总包单位与分包工程的中标人（以下简称“分包人”）签订工程分包施工合同。

21.3.4 发包人支付给承包人专业分包工程合同价款（不含设备价格）的 / %作为总承包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：

- （1）乙方承担总包责任所发生的费用。
- （2）“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量结算）。
- （3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。
- （4）分包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生间等。
- （5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工程的安全保卫等。
- （6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。
- （7）分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。
- （8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。

21.3.5 配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合工程如下：

- （1） 燃气、信息化迁改等
- （2） /

21.3.6 对于配合工程，承包人除不需要承办总包责任外，其他责任和义务同分包工程；发包人给予承包人 0 万元作为承包人承担配合工作的配合费用。

21.3.7 凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向甲方提出书面联系单，经甲方同意，并签字后方可施工。

21.4 结算

21.4.1 承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。

21.4.2 水电费的结算：

（1）发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程移交的同时完好地移交给发包人。

（2）承包人投标报价已经包含水电费用，工程结算时按照发包人实际缴纳的水电费在结算价（税前）中扣除。

（3）因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此造成的增加费用（包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用）。

21.4.3 发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的 0 %计取保管费（材料数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的 %计取保管费；此费用仅计取税金。

21.4.4 分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费：分包工程的总承包配合费按照分包工程价格确定，一次包死，不随分包工程结算价款的调整而调整；配合工程的配合费也一次包死；该两项费用仅计取税金。

21.4.5 对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在招标文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。

21.4.6 对于发包人提供的工程量清单中的清单项目，承包人没有报价的，发包人认为视同该项价格已经包括在其他项目中。

21.5 其他

21.5.1 对于承包人提交的工程竣工结算，发包人组织进行初步审核，初步结算审核完毕后，审核结果作为工程结算价款审核、支付的依据。

21.5.2 发包人对承包人提交的工程竣工结算进行审核的前提条件：

（1）工程已竣工并经发包人组织验收合格、移交手续齐全。

（2）工程已完好地移交管理方并手续齐全，并已提交完整、真实的竣工资料给发包人。

(3) 承包人工程无重大遗留问题（质量、安全、民工工资等）。

(4) 承包人已提交完整、真实、有效的结算资料给发包人。

21.5.3 承包人必须保证所提交的结算资料完整，审核开始后发包人将不再接受新的结算资料，因承包人提供资料不全或虚假等造成承包人决算有损失等一切后果，由承包人自负其责。承包人提交的结算资料包括且不限于以下内容：

(1) 招标、投标文件资料。

(2) 承包合同、分包合同、补充协议。

(3) 甲乙双方确认的工程量列表及合同价。

(4) 地质报告、全套竣工图纸。

(5) 技术交底、图纸会审、设计院根据图纸审查意见所作的修改。

(6) 设计变更、技术核定、签证资料。

(7) 经批准的施工组织设计、专项技术方案；形象进度计划，实际形象进度。

(8) 承包人编制的工程结算书。

(9) 发包人材料交接清单；主材分析表。

(10) 发包人付款明细表。

(11) 竣工验收报告、竣工备案手续、工程移交证书。

(12) 其他相关资料。

以上资料应为原件，因原件有限只能提供复印件的，应加盖承包人印章，由项目经理签字并注明原件所在，并需要将原件交由发包人核对。

21.5.4 承包人必须保证所提交的结算资料真实，若发现承包人提交虚假结算资料的，审核开始的时间自发现该资料为虚假资料之日起顺延 30 日后重新开始计算，并在结算中按虚假资料结算价格的两倍扣除。

21.5.5 发包人提供的与工程有关的资料也是结算审核依据；与承包人提供的资料有冲突的，审核人员可以通过现场查勘或监理工程师的证明进行取舍。

21.5.6 竣工结算审核的时限：

(1) 发包人在收到承包人递交的结算资料后 30 日内向承包人回馈结算资料初步审核结果，因承包人提交的结算材料不完整或未按照本合同约定提供材料的，经发包人通知在限定期限内仍不提供的，发包人及委托的审核部门有权

不进行审核，责任由承包人自行承担。

（2）发包人收到承包人递交的完整的结算资料并自行收集发包人掌握的材料，然后共同交给发包人进行初步结算审核，发包人自收到承包人递交完整结算资料之日起 30 日内提交初步审核意见。审核期间需要承包人核实工程内容或资料但经发包人或审计结算单位通知后 5 日内，承包人拒不参与核实工作的，发包人和审计结算单位将按照实际拥有的材料进行审核，并视为承包人同意审核结果。

（3）初步审核完毕，承包人收到确认审核结果通知后，对审核结果有异议的应于 7 日内一次性书面提出，否则视为认可。对于因承包人拒绝核实视为认可发包人和审计结算单位审核结果的，可以不需要承包人确认审核结果。

（4）初步审核报告出具后，进行最终审核，审核时限以合经区管[2008]106 号《合肥经济技术开发区财政性投资项目竣工结算审核管理规定》为准。审核完毕，承包人收到确认审核结果通知后，对审核结果有异议的应于 7 日内一次性书面提出，否则视为认可。

（5）对最终审核结果无异议的，审核定案表经甲乙双方签字确认，审核单位出具审核报告，审计报告出具后双方再提出异议均不被接受，作为最终结算和付款的依据。

21.5.7 承包人在本合同履行期间的应支付的违约金、赔偿金等费用，由承包人自行缴纳。

21.5.8 水电费的结算：（1）发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程移交的同时完好地移交给发包人。（2）因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此造成的增加费用（包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用）。（3）承包人签约合同价款中已经包含水电费用，承包人按实缴纳（包含公摊、损耗），若承包人未按实缴纳的，须向发包人缴纳实际金额 5%的违约金，并自行承担因此造成的对项目的影 响，工程结算时按照发包人实际缴纳的水电费（包含违约金）在结算价（税前）中扣除。

21.6 支付

21.6.1 为加强工程管理，避免工程资金被挪用而影响工程进展及社会稳

定，中标人应当于合同签订后 5 日内，开立工程款专用账号。该账户归承包人所有，实行专款专户、专款专用，由发包人、承包人和银行共同签订专用账户监管协议书。发包人应付的该项目工程款（应转入农民工工资专户的款项除外）将直接转入该专用账户，承包人仅能将该专用账户内的资金用于该项目所需的人工、材料和机械等相关费用支出。承包人从专用账户支出款项前，经发包人审核确认。发包人、监管银行对专用账户内资金的支出用途实行形式审核，真实性由承包人自行负责。发包人及监管银行不承担承包人在该工程中的任何债权债务。

21.6.2 承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。承包人必须在发包人指定区域范围内银行设立农民工工资专用账户，专户资金使用、监管严格按照合肥市相关文件执行。本工程招标控制价已按相关规定列出，其费用作为不可竞争费，投标人应在投标报价综合考虑，无需单独列出，中标后按上述文件规定办理相关专户设立、工资支付等事宜。

21.6.3 若承包人实施的某项工作或提供的货物不符合设计或合同要求，发包人可以暂时将相应的款项从进度款中扣除，直到符合设计或合同要求为止。

21.6.4 如果在前期的进度款支付中出现错误，发包人可以在后面的任何一次进度款支付中予以修正；任何一次付款或退还保函均不代表工程师对相关工作的接受、批准或同意等。

21.6.5 工程期间若承包人不能按期提供合乎发包人要求的施工方案、进度计划或相关报表的，发包人可以暂缓工程进度款的支付，直到承包人提供了合乎要求的相关文件；

21.6.6 合同执行过程中出现的处以违约金等，由承包人自行缴纳。

21.7 工程移交

21.7.1 工程经竣工验收合格，承包人按规定提交了符合工程备案要求的竣工资料，并将其所提供的留在现场的所有上述施工设备和临时工程以及任何未使用的材料和建筑垃圾撤离现场，完成现场的清理后，方可书面向发包人提出工程移交申请。

21.7.2 承包人应按专用条款 13.2.5 条约定期限完成工程移交。

21.7.3 工程移交完成即视为承包人对现场和工程照管责任的结束。

21.7.4 工程移交与双方的其他矛盾和争议无关，承包人不得因此拒绝移交；否则发包人有权停止支付一切工程有关的款项，并可要求承包人赔偿因此造成的损失。

21.7.5 本工程竣工验收合格以竣工验收报告载明的验收合格之日为准。

21.7.6 工程竣工验收合格后 60 日内，承包人仍未能将竣工资料移交至发包人及合肥市城建档案馆的，每逾期一日应承担违约金 1000 元。承包人未能配合发包人按期办理工程竣工验收备案的，每逾期一日应承担违约金 1000 元。

21.8 工程管理与违约赔偿

21.8.1.1 施工范围：图纸设计范围内的全部工作内容、招标文件（含答疑、审图修改文件等）及其附件规定的工程范围及工程量清单规定的范围。发包人可以根据实际情况进行工程量增减，承包人不得以任何理由拒绝。

（1）开设临时及永久道口由承包人负责，开设道口所涉及的绿化迁移恢复、道路破复、垃圾外运、道口报批等所有费用已包含在投标报价中。因施工、验收等需要进行的专家评审等相关费用自行考虑，含在投标报价中。

（2）项目开工后一个月内，承包人应编制“样板实施方案”，内容应包括位置选择、装饰装修标准、进度计划安排等，报请设计、监理、发包人、使用单位共同审查通过后组织实施。总包施工期间，视频监控等弱电需求的预留预埋工作承包人需无条件执行或提供配合。

21.8.1.2 承包人必须确保安全文明施工，必须严格执行合肥市、经开区及区重点工程建设管理中心有关创建文明城市和食品安全示范城市、扬尘污染防治、环境保护等一系列要求。

施工现场平面布置须经发包人审核批准后方可实施。施工现场道路及保洁由承包人负责，每天清洁满足相关要求并不得少于三次。

承包人需考虑作业期间的噪音控制，合理安排作业时间，避免噪音扰民，如因噪音扰民被投诉处以 5000 元/次违约金。

承包人须合理设置安全通道，合理进行分流，保障施工安全及行人安全，如未达到要求处以 5000 元/次违约金。

以上工作均由承包人负责，所需费用承包人自理。

21.8.1.3 本工程涉及的试验、检测（第三方检测除外）由承包人承担（包

括但不限于室内环境检测、环保检测、各种设备和材料的专项检测等），所需费用由承包人自理。

21.8.1.4 由于本项目工期紧、任务重，承包人应制定并落实完善的工期保证措施，各单体需同步施工，合理交叉作业，劳动力、材料、机械设备必须满足要求，随时到位。

21.8.1.5 承包人应自觉熟悉了解开发区《合肥经济技术开发区财政性投资项目工程量变更管理暂行办法》《合肥经济技术开发区财政性投资项目造价变更管理若干规定》合肥经济技术开发区和合肥经开区重点工程建设管理中心关于财政性投资工程的所有相关规定，具体内容承包人须自行在相关网站查询。

发包人要求的变更需按经开区管委会相关规定履行相应的审批手续后方可实施，其他的变更、签证费用将遵循“只减不增”的原则。所有设计变更必须经过发包人、监理单位及相关主管部门确认后方可实施，设计优化不得降低原有设计标准，不得试图通过变更（含签证）或其他方式达到增加造价的目的。

21.8.1.6 承包人应按国家和地方相关规定进行劳务分包、用工管理及工资支付，施工现场实行实名制管理，按月足额支付工人工资。每发生一起民工 5 人以上群体投诉或过激行为的，承包人承担 1 万元/次违约金。

21.8.1.7 本项目后期可能存在分包，承包人作为该工程的施工总承包单位，应做好总承包管理工作，承担总承包管理职责，确保工程的工期及质量满足要求（相应费用已包含在投标报价及配合费中）。整个项目所有验收工作及相關費用均由承包人承擔，承包人承擔包括但不限於法律、法規、規章及管理部門和合經區重點工程中心相關規定的質量、安全文明施工、文明創建、揚塵治理、民工工資等所有的總承包職責。

承包人不得以任何理由收取供水、供电、燃气、有线电视、电信等单位任何费用，并无偿提供相应的材料堆放场地和仓库及相关配合。

21.8.1.8 承包人投标文件所报的本工程的项目经理（或注册建造师）不得更换，现场技术负责人（总工）、安全员、各专业工程师开工前报经监理单位及业主单位共同确认且资质履历不得低于对应的投标人员资质，上述人员必须在整个施工工期内到岗履责。确认后未经发包人同意，承包人不得擅自更换，否则发包人有权解除施工合同，由此造成的损失由承包人自行承担并由承包人

赔偿可能给发包人造成的损失。确需更换时，须报经发包人同意，同时需向发包人按约定数额缴纳违约金。工程实施期间发包人有权随时要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整，承包人不得拒绝。

发包人委托现场监理对承包人现场管理班子进行考勤，项目经理、安全负责人每个月常驻现场不得少于 21 天。项目经理、安全负责人每少一天，承包人必须按 5000 元/天/人支付违约金；其他管理人员每少一天，承包人必须按 2000 元/天/人支付违约金。项目经理等未准时参加分部工程及竣工工程验收或工程例会、协调会，又无特殊原因并请假的，承包人必须按 5000 元/次/人支付违约金。特殊情况须书面向承包人提出申请，同意后方可离开工地。公司级每月不少于两次（或根据招标方随时要求）到达工地现场检查项目质量安全施工情况，每少一次，按 0.5 万元/次支付违约金。项目经理每周不少于一次检查现场质量安全情况，每少一次，按 0.5 万元/次支付违约金。

21.8.1.9 承包人自觉接受合经区重点工程建设管理中心制定的质量安全检查制度、第三方巡查制度、第三方检测制度、违约金管理制度、质量安全形象标准化管理制度、智慧工地等所有管理制度，自愿同意并接受合经区重点工程建设管理中心相关违约金支付规定。

因现场存在问题被发包人及相关部门责令改正，逾期未按规定整改的，承包人按 2000 元/次支付违约金；存在较大质量安全等问题的，给予 5000 元/次违约金处理。

在质量、安全文明施工、进度、造价、文明创建、扬尘治理、民工工资、渣土运输、环境保护、廉政建设等方面存在问题被投诉的，给发包人造成不良影响的，承包人按 3 万元/次支付违约金。

因现场存在问题受到合肥市、合经区管委会以及建管、劳动、环保、城管等相关部门通报或不良行为记录的，承包人按 1 万元/次支付违约金，受到行政处罚的，承包人按 2 万元/次支付违约金，受到不良行为记录的，承包人按 3 万元/次支付违约金。

施工现场每发生一起质量安全事故承包人按 5 万元/次支付违约金。

21.8.10 因工程的质量、安全或资料等某一项或全部存在问题而受到建管部门通报批评的，承包人按 2 万元/次支付违约金，受到建管部门出具处罚或整改通知单的，承包人按 1.0 万元/次支付违约金；因渣土运输、文明施工、道

路保洁等某一项或全部不合要求受到城管局或其它单位投诉或处罚的，承包人按 2 万元/次支付违约金；对现场监理所发通知未作整改或整改不及时、不到位的，承包人按 1.0 万元/次支付违约金；对招标方各项口头或书面工作指令未切实执行或执行不及时、不到位的，承包人按 3.0 万元/次支付违约金；

21.8.11 上道工序未经验收或验收不合格即进行下道工序施工的，进场材料未经检验，未按批次报检或检验不合格或放置时间过长未重新检验就投入使用的，沟槽回填未分层压（夯）实即进行隐蔽的，污水工程未做闭水试验即隐蔽的，已使用材料与招标方要求不符被后续检查发现的，除无条件返工外，承包人按 3 万元/次支付违约金。

21.8.12 工程质量保修期间，承包人对存在的质量缺陷须及时处理，如处理不及时，每次处 1 万元违约金，质保期满后承包人对存在的质量缺陷不处理或处理不合格，发包人有权另委托其他施工单位实施，维修费用由发包人、监理单位、被委托单位测算，该维修费用从质保金中直接扣付给被委托单位，同时发包人向建设主管部门建议给予该承包人记不良信用记录。

21.8.13 工程期间发包人或发包人委托的监理单位对承包人发出的各项书面通知或工作指令等，若承包人拒签的，发包人或发包人委托的监理单位可张贴在承包人工地办公室前进行公示，并留下公示图片，视为承包人已接收，并且承包人将按 5.0 万元/次支付违约金。

21.8.14 承包人应遵守重点工程中心智慧工地的相关规定，在中标通知书发放后 7 日内完成项目录入、人员统计、环保在线检测、质量安全和内业跟踪等上线传输工作。

21.8.15 承包人如果没有全部履行上述服务，发包人将有权停止支付工程进度款，承包人承担由此造成的一切损失。

21.8.16 工程实际进度与经确认的承包人的计划（含总计划、季度计划、月计划、旬计划、周计划）进度不符的，承包人除应向招标人支付 5 万元/次的违约金，并应按招标方要求立即作出改进措施，且承包人无权就改进措施提出任何附加条件；工程实际进度连续两周与经确认的计划进度不符时，发包人有权切割本工程中任何工程量甚至解除合同，并引进新的队伍完成，由此产生的所有费用及相关损失（均以发包人计算为准）由承包人承担，并从剩余工程款和履约保证金扣除。同时余下工程量承包人必须在 3 日内完成交接，不能完成或拒不交接的以发包人处理意见为准，并将扣除全部剩余工程款、履约保证

金。

21.8.17 发包人在工程期间会不定期对工程质量、安全文明、进度、资料等方面进行检查，每不合格一次，承包人按 2 万元/次支付违约金。发包人亦会在工程期间根据工程进度、工程质量、安全文明施工、资料管理等方面随时对承包人口头或书面发出一些工作指令，承包人若拒不完成或完成不及时、不达标，承包人按 3 万元/次支付违约金。

21.8.18 工程期间发包人或发包人委托的监理单位对承包人发出的各项书面通知或工作指令等，若承包人拒签的，发包人或发包人委托的监理单位可张贴在承包人工地办公室前进行公示，并留下公示图片，视为承包人已接收，并且承包人将按 5.0 万元/次支付违约金。

21.8.19 工程期间，经发包人同意发生的各种变更（含签证），承包人必须按发包人规定时间内上报，逾期皆视为承包人自动放弃索要变更价款，但变更项工程量必须按发包人要求期限完成，否则发包人有权引进新的队伍完成，费用（以发包人计算为准）从承包人工程款中双倍扣除。

21.8.20 本工程所有承包人的违约金，由承包人自行缴纳。

21.9 特别说明

21.9.1 发包人对本合同所有相关条款的涵义均已向承包人做了必要的解释和澄清，承包人对此无异议。

21.9.2 本工程严格执行合肥经济技术开发区关于财政性投资工程的所有相关规定，具体内容承包人须自行在相关网站查询。

21.9.3 本合同约定的各条款，如与招标文件规定不符的，则应以招标文件的规定为准。

21.9.4 本项目园林绿化工程除执行上述合同约定外，承包人还需按照下列要求执行：

1) 园林绿化工程开工前 7 日，按照要求提供园林绿化资料并办理园林绿化工程施工报备表，同时进行备案登记。

2) 绿化工程施工报备后，承包方现场无条件接受建设养护建管单位（公用公司）的监督管理，内容包括但不限于：检查有关文件和资料的完备情况；检查施工、监理单位相关人员到岗情况；通过专项检查、随机抽查或定期巡查等方式，采取实测实量、观感检查和资料核查等方法，对工程质量和数量进行检查。

查,发现问题书面反馈甲方;参与苗木选择、工程样板验收、重要部位的隐蔽验收、分段验收、竣工验收,同步出具书面验收意见;其他涉及园林绿化工程建设方面的检查。

3) 园林绿化工程完工且承包人自检合格后,发包人向公用公司提交完工核验条件申请,公用公司根据工程建设过程中主体履责、质量控制等情况对工程进行核查并出具意见;符合要求的,发包人组织完工核验,不符合要求的,不得组织核验。园林绿化工程建设养护期指工程完工核验通过后由承包方负责养护的时间为一年(其中成活养护期 3 个月,日常养护期 9 个月)。建设养护期内承包方须按照合同及相关养护标准、规范开展养护工作。

4) 对于建设养护期承包方养护不到位,存在大量苗木缺失或长势不良等问题的,经建设发展局、应急和城市管理局、属地社区(街道)、发包方、公用公司共同研判后,对符合图纸设计及养护要求的苗木办理验收和移交。发包方按照实际移交工程量办理结算,对承包方违约造成实际移交工程量与清单工程量间差额部分的苗木,按合同约定扣除费用并追究违约责任,情节严重的上报行业主管部门依法处理。

5) 因绿化建设养护受到相关单位通报处罚的,按照原合同约定给与违约金处理。

21.10 其他技术说明

21.10.1 本工程如使用商品混凝土,所需各种外加剂和采取的技术措施所需费用已包括在合同价款内,不得另行计算。

21.10.2 本工程适用标准、规范名称:

《建筑工程质量检验评定标准》

建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012

建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2018)

建筑边坡工程技术规范(GB50330—2013)

混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2015)

砌体工程施工质量验收规范(GB50203—2011)

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2018）

现行其他建筑工程相关标准、规范。

21.11 对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在招标文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。

21.12 其他

21.12.1 注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告 2016 年第 17 号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。

21.12.2 工程结算审核核减额超过报审金额 10%的，其超过 10%部分的造价咨询费用由施工单位（合同承包人）承担，建设单位在支付工程结算款时予以代扣，并支付给工程造价咨询单位。

21.12.3 **特别提醒：**中标人不得将工程转包和违法分包。如该工程实际施工人通过诉讼向中标人主张权利时，将发包人列为共同被告的，由此所产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费）均由中标人承担。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：廉政责任书

附件 9：履约保证金格式

附件 10：预付款担保格式

附件 11：支付担保格式

附件 12：暂估价一览表

附件 13：安全生产合同

附件 14：项目经理质量终身责任制承诺

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

单位工程 名称	建设 规模	建筑面积 (平方米)	结构 形式	层 数	生产 能力	设备安装 内容	合同价格 (元)	开工 日期	竣工 日期

附件 2：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

序 号	材料、设备品 种	规格型 号	单 位	数 量	单 价 (元)	质量等 级	供应时 间	送达地 点	备 注

附件 3：工程质量保修书（房屋建筑工程）

工程质量保修书

发包人（全称）：合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就合肥新桥机场海关业务用房改造项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：室内装饰、屋面防水，局部结构加固，给排水、电气、暖通、消防、安防及室外环境提升改造等。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：绿化养护期为 1 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：___/___。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：_____	承包人（公章）：_____
地 址：_____	地 址：_____
法定代表人（签字）：_____	法定代表人（签字）：_____
委托代理人（签字）：_____	委托代理人（签字）：_____
电 话：_____	电 话：_____
传 真：_____	传 真：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账 号：_____	账 号：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____

附件 4：主要建设工程文件目录

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5： 承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注

附件 6：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

名称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及 承担过的项目	身份证号码
一、总部人员					
项目主管					
其他人员					
二、现场人员					
项目经理					
项目副经理					
项目技术负责 人					
施工员					
质检员（质量 员）					
安全员					
资料员					
其他人员					

附件 7：分包人主要施工管理人员表

分包人主要施工管理人员表

名称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的 项目	身份证号 码
一、总部人员					
项目主管					
其他人员					
二、现场人员					
项目经理					
项目副经理					
项目技术负责人					
施工员					
质检员（质量员）					
安全员					
资料员					
其他人员					

附件 8：廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人： 合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心

承包人： _____

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某

种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发 包 人： _____（公 章）
（公章）

承 包 人：

法定地址：_____

法定地址：_____

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字）

委托代理人：

（签字）

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

电子邮箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

附件 9：履约保证金

履约保函示范文本

编号：_____

_____（受益人名称）：

鉴于_____（以下简称“受益人”）与_____（以下简称“申请人”）于__年__月__日就_____（标段编号）的_____（标段名称）有关事项协商一致共同签订《_____》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）_____元（¥_____）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

- （1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
- （2）载明要求支付的金额；
- （3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
- （4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
- （5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：_____。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，

不影响本保函的独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：_____（公章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

开立时间：__年__月__日

附件 10：预付款担保

预付款保函示范文本

编号：_____

_____（受益人名称）：

鉴于____（以下简称“受益人”）与____（以下简称“申请人”）于____年__月__日就____（标段编号）的____（标段名称）有关事项协商一致共同签订《_____》（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）_____元（¥_____）。

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

- （1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
- （2）载明要求支付的金额；
- （3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
- （4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
- （5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：_____。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：_____（公章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

开立时间：__年__月__日

附件 11：支付担保

支付保函示范文本

编号：_____

申请人：_____

地址：_____

受益人：_____

地址：_____

开立人：_____

地址：_____

_____（受益人名称）：

鉴于_____（以下简称“受益人”）与_____（以下简称“申请人”）于____年____月____日就_____工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《_____》（以下简称基础合同），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除暂列金额、工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：在已达付款条件情况下，申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用，但因贵方原因导致工期延误或贵方有其他违约情形导致申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务的，我方不承担保证责任。

二、本保函担保金额人民币_____（大写）_____元（¥_____）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除暂列金额、工程质量

保修金以外的全部工程结算款项支付之日后____日止，最迟不超过____年
月____日。

四、我方承诺，在本保函有效期内收到受益人发来的符合下列全部条件的
书面单据后的____日内以上述担保金额为限无条件支付你方索赔金额：

（一）本保函原件。

（二）书面付款通知。该书面付款通知应同时满足以下要求：

1.载明要求支付的金额（在已达付款条件情况下，申请人实际应付未付工
程款金额）；

2.载明申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务的具体条款和内容；

3、声明索赔款项并未由申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；

4、声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任
的情形；

5、受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）
或授权代理人签字并加盖公章。

（三）其他书面单据：基础合同、已付款的业主工程款支付证书、工程量
确认书。

（四）上述书面单据必须在本保函有效期内到达我方，到达的地址
是：_____。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意
转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，
不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不
论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任
均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人
民共和国_____。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：_____（公章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

开立时间：_____年_____月_____日

附件 12：暂估价一览表

12-1：材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注

12-2：工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注

12-3：专业工程暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注

附件 13：安全生产合同

安全生产合同

为在_____（标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人_____（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人

（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不

放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本一式__份，副本__份，合同双方各执正本一份，副本__份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：_____（盖单位公章） 承包人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：__（签字） 法定代表人或其委托代理人：__（签字）

____年__月__日 ____年__月__日

附件 14：项目经理质量终身责任制承诺

项目经理质量终身责任制承诺

致：合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心

本人作为施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：

- 一、在取得施工许可证后进行施工。
- 二、严格执行施工规范及标准。
- 三、严格按照规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。
- 四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。
- 五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按照规定执行见证取样制度。
- 六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。
- 七、对施工中出现的质量问题，及时整改。严格依法依规履行义务。
- 八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。
- 九、履行其他法律法规规定的职责。

项目经理：_____（签字）

日期：_____年____月____日

第五章、工程量清单

1. 计价依据

1.1 计价依据的确定符合国家法律法规、现行有关标准与规范，工程所在地的省、市工程定额和工程造价的规定以及工程造价信息要求。

1.2 安全文明施工费按下表执行：

项目名称	计费基础	费率（%）			
		建筑工程	市政公用工程	房屋修缮工程	市政设施养护维修工程
环境保护费	定额人工费+定额机械费	3.28	3.57	1.00	3.57
文明施工费		5.12	7.33	1.60	7.33
安全施工费		4.13	5.28	5.20	5.28
临时设施费		8.10	9.99	3.20	7.99

2. 工程造价确定

2.1 本项目采用工程量清单计价。

2.2 除招标文件另有约定外，本项目计税采用增值税一般计税方法。

2.3 建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。

2.4 分部分项工程项目清单采用综合单价计价。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程和措施清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企业管理费和利润）以及一定范围内的风险费用。

3. 招标工程量清单编制要求

3.1 招标工程量清单编制依据如下：

(1) 2018 版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省装配式建筑工程计价定额、安徽省房屋修缮工程计价定额、安徽省市政设施养护维修工程计价定额；

(2) 安徽省住房和城乡建设厅关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整（第 1 期）》的公告（公告第 51 号）；

(3) 关于贯彻执行《2018 版安徽省建设工程计价依据动态调整（第 1 期）》的通知（合建监管〔2024〕13 号）；

(4) 建设工程设计文件及相关资料；

(5) 与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

(6) 拟定的招标文件及其补充通知答疑纪要；

(7) 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；

(8) 招标人对项目其他相关要求文件。

3.2 招标工程量清单作为招标文件的组成部分，是编制最高投标限价、投标报价、计算工程量、调整合同价款、办理工程竣工结算以及工程索赔等的依据。

3.3 投标人在投标报价过程中有责任和义务对招标人提供的工程量清单进行分析和核对，发现问题应按招标文件要求以书面形式告知招标人。

3.4 工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、不可竞争项目清单、其他项目清单、税金项目清单组成。采用统一格式和表格，具体构成内容见“工程量清单”。

3.5 分部分项工程量清单项目特征描述是结合本工程项目的实际情况予以描述的，对清单项目的技术和质量有要求的，见招标文件技术部分。措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制，专业工程措施项目按规定和工程实际情况确定。

3.6 招标工程量清单编制范围应与招标文件中明确的工程招标范围一致。工程量清单的组成内容应当完整、项目特征描述应准确全面，与施工图纸保持一致。

4. 最高投标限价编制要求

4.1 最高投标限价编制依据如下：

(1) 2018 版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省装配式建筑工程计价定额、安徽省房屋修缮工程计价定额、安徽省市政设施养护维修工程计价定额；

(2) 关于合肥市建设工程人工价格信息发布及计价应用工作的通知(合造价〔2021〕8号)；

(3) 安徽省住房和城乡建设厅关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》的公告》（公告第51号）；

(4) 关于贯彻执行《2018 版安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》的通知（合建监管〔2024〕13号）；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

(7) 招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要；

(8) 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

(9) 工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 施工期间的风险因素；

(11) 其他相关材料。

4.2 最高投标限价为本次招标工程限定的最高投标限价，应当在工程所在地建设主管部门备案。最高投标限价不做上调或下浮。如最高投标限价超过批准的概算，招标人应将其报原概算审批部门审核。

4.3 最高投标限价应采用工程单价计价，正确、全面地使用国家、省市标准、计价定额以及相关文件，成果文件质量应符合相关标准及规程的规定。最高投标限价包括分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金。

4.4 分部分项工程费按本招标文件的分部分项工程量清单的项目特征描述及有关要求，结合第4.1款编制依据确定。

(1) 综合单价中人工和施工机械台班单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公布的单价计算；

(2) 综合单价中材料、工程设备单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公布的单价以及本招标文件规定的暂估价、市场调查价格计算；

(3) 本招标文件中列有材料、设备暂估价的，按暂估价计算；

(4) 综合单价中人工、材料和施工机械台班消耗量均按 2018 版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省装配式建筑工程计价定额、安徽省房屋修缮工程计价定额、安徽省市政设施养护维修工程计价定额、安徽省建设工程计价依据动态调整（第 1 期）中定额消耗量计算；

(5) 综合单价中综合费费率按 2018 版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省装配式建筑工程计价定额、安徽省房屋修缮工程计价定额、安徽省市政设施养护维修工程计价定额及安徽省建设工程计价依据动态调整（第 1 期）计算；

(6) 综合单价中应包括招标文件约定的应由投标人承担的风险范围及其费用，风险按本招标文件第 4.1 款约定计算。

4.5 计入分部分项工程量清单中技术措施项目清单，根据拟定的招标文件和常规施工方案确定。对于施工机械设备的选型根据工程特点和施工条件，本着经济实用、先进高效的原则确定。综合单价依据项目具体情况进行合理确定，复杂项目需按专家论证后的方案确定。

4.6 不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）按本招标文件中的不可竞争项目清单编制确定。

4.7 其他项目费用应按照下列规定计价：

(1) 暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写；

(2) 专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写；

(3) 计日工按招标人列出项目和数量，结合第 4.1 款编制依据的要求确定综合单价并计算费用；

(4) 总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。

4.8 税金（增值税）按税金项目清单，结合第 4.1 款编制依据的要求编制，不得降低标准。

5. 投标报价参考编制要求

5.1 投标报价编制参考依据如下：

(1) 2018 版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省装配式建筑工程计价定额、安徽省房屋修缮工程计价定额、安徽省市政设施养护维修工程计价定额、安徽省建设工程计价依据动态调整（第 1 期）；

(2) 关于合肥市建设工程人工价格信息发布及计价应用工作的通知(合造价〔2021〕8号);

(3) 安徽省住房和城乡建设厅关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整(第1期)》的公告(公告第51号);

(4) 关于贯彻执行《2018版安徽省建设工程计价依据动态调整(第1期)》的通知(合建监管〔2024〕13号);

(5) 建设工程设计文件及相关资料;

(6) 与建设项目有关的标准、规范、技术资料;

(7) 招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要;

(8) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计;

(9) 市场价格信息或参照工程造价管理机构发布的工程造价信息;

(10) 合同执行期间由投标人承担的风险因素;

(11) 其他相关材料。

5.2 投标人应仔细阅读招标文件,了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现,但其投标报价不得低于投标人个别成本价。

5.3 投标人应按招标人提供的招标工程量清单填报综合单价和合价,未填报的综合单价和合价,视为此项费用已合在工程量清单的其他综合单价和合价中。

5.4 分部分项工程费根据招标文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其中综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费(企业管理费和利润)以及一定范围内投标人承担的风险费用。

5.5 措施项目费依据第5.1款编制依据确定。

5.6 不可竞争费(含安全文明施工费、环境保护税)根据工程量清单不可竞争项目,结合第5.1款编制依据确定,安全文明施工费费率不得调整。

5.7 其他项目费用应按照下列规定计价:

(1) 暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写,不得更改;

(2) 专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写,不得更改;

(3) 计日工按招标人列出项目和数量,结合第5.1款编制依据的要求确定

综合单价并计算费用；

(4) 总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。

5.8 税金（增值税）按税金项目清单，结合第 5.1 款编制依据的要求编制，不得调整。

5.9 投标报价编制注意事项

(1) 除可调整价格的主要材料和甲供材及实行暂估价的材料及设备以外，其他由投标人自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，中标后不作调整，综合单价中的材料费应包含材料运杂费、采保费等一切应有费用；

(2) 结算时实行暂估价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用；

(3) 本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用；

(4) 开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在招标文件规定的时间内向招标人提出异议或修正要求，否则招标人可不予答复；

(5) 招标人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量清单项目误差在±3%（含±3%）以内的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若有遗漏项目或清单项目工程量误差超过±3%的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单；

(6) 除合同另有约定外，中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价在施工图纸和合同约定范围一律不予调整；

(7) 本招标工程不接受恶意不平衡报价。

6. 工程量清单

另册。

第六章、图纸

(另册)

第七章、技术标准和要求

1. 一般要求

见招标项目施工图纸；

2. 特殊技术标准和要求

/；

3. 适用的国家、行业以及地方标准、规范和规程

本招标项目施工、验收须达到设计文件的要求和国家及有关部委、安徽省、
项

目所在市现行的工程建设标准、规范、规定的要求（文件标准之间相互冲突
的，以标准较高者为准）。

4. 重点难点及危险性较大的分部分项工程

（1）本招标项目重点难点：该项目应注意设计范围与周边环境的交接处
理；场地内与相邻区域交叉界面的保护与施工；室外一体化泵房深基坑开挖和
支护；结构加固对墙体、门窗的拆除和恢复；仅消防改造区域的墙地面保护。

（2）本招标项目危险性较大的分部分项工程清单：深基坑

（3）其他要求：/。

5. 材料与设备要求

（1）甲供材料由招标人提供，其他材料由中标人自行采购，
其中甲供材料（如有）：/

（2）参考品牌：

品牌参考表

序号	材料、设备名称	推荐品牌
1	钢材（钢筋）	马钢、南京钢铁、马长江、江苏沙钢、申特、安钢闽源特钢、新兴铸管
2	水 泥	海螺水泥、铁鹏水泥、中材安徽水泥、巢润、南方水泥
3	管材（PE、PPR、PVC、HDPE、UPVC等）	中财、金牛、Ginde 金德、LESSO 联塑、ERA 公元、日丰
4	镀锌钢管、金属穿线管	友发、江苏国强、天津利达、金洲、正大制管
5	球墨铸铁管、柔性铸铁排水管	山西光华、山东球墨、日照铸福、山西骏通、新兴、福建台明、永通、国铭济钢
6	铸铁井盖、篦	泰达、双松、江皖
7	泵	东方、凯泉、熊猫、连成、FCNP 南方泵业
8	报警阀、信号阀、水流指示器、喷头、消防栓	南京消防、中安、恒安、金盾
9	消防报警系统、火灾监控系统、防火门监控系统、应急照明系统	北大青鸟、海湾、蚌埠依爱
10	防火门（钢制、木制、防火卷帘）	安徽通晓、步阳、荣安、永泰、金盾、溧阳、林邦

11	电缆	上上、远东、环宇、宝胜、江南
12	电线	绿宝、伟光、环宇、纵横高科、起帆
13	防水材料	东方雨虹、卓宝、宏源、禹王系列、大禹、快可美、悍能
14	门窗铝合金型材	WACANG 伟昌、JMA 坚美、WEIYE 伟业、NANSHAN 南山铝业、亚洲铝业
15	门窗玻璃	信义、南玻、耀皮、SHABO 沙玻、CNG 中玻
16	门窗五金配件	坚朗、立兴杨氏、合和、国强
17	内外墙涂料	立邦、三棵树、多乐士、好思家、嘉宝莉、Bauhin 紫金花漆、华润实美
18	墙地砖（不含小缸砖）	蒙娜丽莎、东鹏、诺贝尔、马可波罗、欧神诺
19	PVC 板、塑胶、石塑	欧莱宝 EUYPOIA、洁弗乐 Gerflor、得嘉 Tarkett、阿姆斯壮 Armstrong、福尔波 Gorbo
20	实木地板、实木复合地板	琥珀、国林、大国、世友
21	非实木地板、强化地板	世友、圣象、Vohringer 菲林格尔、大自然

22	防静电地板	沈飞地板、华一、创星地板、雪雁、红日
23	成品木门	TATA、盼盼、梦天木门、富煌
24	伸缩门	红门、金鸿星、九竹
25	石膏板	泰山、龙牌、可耐福、TUBAO 兔宝宝
26	轻钢龙骨	星牌优时吉、三箭 JJJ、可耐福、泰山、龙牌
27	卫生洁具（含同品牌上下软管、三角阀）	科勒、TOTO、美标、乐家、和成
27	开关、插座	TCL、德力西、鸿雁、公牛、正泰
28	照明灯具（不含应急照明）	雷士、欧普、三雄、TCL
29	配电箱元器件	施耐德、西门子、ABB
30	视屏监控	海康威视、大华、宇视、天地伟业
31	中央空调、分体空调	格力、大金、海尔

32	综合布线	一舟、清华同方、普天天纪
----	------	--------------

1、上述主要材料、设备均为推荐品牌，严禁采用该品牌所属集团或公司中其它类似材料品牌。

2、若存在同一品牌材料在不同区域设有分厂生产、加工，并且产品质量具有明显差异性，必须择优选择质量可控总厂（总部）生产、加工的材料，严禁以次充好。

3、中标人在进行材料、设备采购前，必须向招标人提供合格的材料、设备样品，明确选择的品牌、生产场地、供货周期、服务能力、材料的检验报告等，招标人确认后方可进行采购，进场实施前报监理、建设单位组织复试检测工作，复试合格后方可实施。

4、对于大型材料采购，招标人有权要求承包人与厂家签订采购合同。

注：对于招标人参考品牌的材料、设备，投标人可选用参考品牌或不低于参考品牌技术性能指标的其他品牌；采用其他品牌的应在报价文件《招标人参考的材料品牌响应表》中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供评标委员会评审，未在《招标人参考的材料品牌响应表》中注明且未提供相关技术性能指标、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人参考品牌中进行选择，合同价格不予调整。

如图纸中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，施工过程中不具有限定性。

（3）其他

☒本工程采用商品砼。

☐本项目采用预拌砂浆。

第八章、投标文件格式

(招标项目名称) 标段招标

投标文件

(商务文件)

投标人： (盖单位公章)

年 月 日

目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明或授权委托书
- 三、联合体协议书（如有）
- 四、投标保证金
- 五、项目管理机构
- 六、拟分包项目情况表
- 七、资格审查资料
- 八、诚信投标承诺书
- 九、商务文件详细评审资料
- 十、工程开工后拟投入的试验人员名单、试验仪器及设备、检测单位资质等
- 十一、其他材料

一、投标函

致：（招标人）

1.我方已仔细研究（招标项目名称） 标段招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿以报价文件投标函中的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方响应招标文件规定的投标有效期，并承诺在投标有效期内不撤销投标文件。

3.质量标准： ；工期： 日历天。

4.如我方中标，我方承诺：

- （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
- （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
- （3）按照招标文件要求提交履约保证金；
- （4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
- （5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照投标文件中填报人员

及招标文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

（6）按照国家税务总局规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税（适用于注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人）；

（7）投标报价中已包含招标文件公布的施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用。同时我方将按照招标文件要求对农民工工资进行办理专户设立、工资支付等事宜。

（8）工程竣工结算时，未落实的施工扬尘污染防治和建筑工人实名制管理措施项目，按照清单所列金额从工程结算价款中扣除（本条适用执行合建监管〔2024〕13号文项目）。

5. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6. 我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻投标标段的项目经理及项目管理机构主要人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员），否则招标人有权取消我单位中标资格。

7. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：_____：
单位性质：_____
地 址：_____
成立时间：_____年_____月_____日

经 营 期 限 :

姓 名: _____ 性 别: _____

年 龄: _____ 职 务: _____

联系电话: _____ 手 机 号 码: _____

系_____ (投标人名称) 的法定代
表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证正反面扫描件

投 标 人: _____ (盖单位公章)

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托
(姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补
正、递交、撤回、修改(招标项目名称) _____ 标段施工投标文件、签订合同
和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附: 法定代表人身份证明 (具体格式见上页)

代理人身份证正反面扫描件

投 标 人: _____ (盖单位公章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注:

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书, 只需提供法定
代表人身份证明;

非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须提供授权委托书。

三、联合体协议书（如有）

牵头人（成员一）名称：_____

法定代表人：_____

法定住所：_____

成员二名称：_____

法定代表人：_____

法定住所：_____

.....

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（招标人名称）（以下简称招标人）（招标项目名称）标段（以下简称本工程）的施工投标。现就联合体共同投标事宜订立如下协议：

1. _____（某成员单位名称）为本联合体牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体各方共同与招标人订立合同，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照

内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人（发包人）承担连带责任。

4. 联合体各成员单位的内部职责分工如下：

牵头人（成员一）名称：_____，具有_____资格，承担的工程范围（内容）：_____，合同工作量占比约：_____；

成员二名称：_____，具有_____资格，承担的工程范围（内容）：_____，合同工作量占比约：_____；

.....。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按照各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力，并遵守以下约定：

- (1) 联合体牵头人负责与招标人联系；
- (2) 履约保证金缴纳的约定：按招标文件约定执行；
- (3) 工程价款支付的约定：按招标文件约定执行；
- (4) 缺陷责任期保障的约定：按招标文件约定执行；
- (5) 其他相关约定：按招标文件约定执行。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人（成员一）名称：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

成员二名称：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

.....

年___月___日

四、投标保证金

如采用现金（银行转账、银行电汇）的，系统自动抓取投标保证金提交信息，投标人应在投标文件中提供基本存款账户证明扫描件（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）。

如采用纸质银行保函的，投标人应在投标文件中提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）、银行保函扫描件。银行保函格式见“投标保函示范文本”。

如采用纸质担保机构担保的，投标人须将本单位针对该项目（标段）从基

本账户汇出保函费用的凭证（须载有所投项目标段编号或项目名称、投标人基本账户信息、收取该费用的保函出具单位名称及其账户信息）扫描件、基本存款账户信息（或基本账户开户许可证）扫描件、保函扫描件、融资担保机构的融资担保业务经营许可证扫描件编入投标文件中。担保机构担保格式见“投标保函示范文本”。

如采用纸质保证保险的，投标人须将本单位针对该项目（标段）从基本账户汇出保证保险费用的凭证（须载有所投项目标段编号或项目名称、投标人基本账户信息、收取该费用的保证保险出具单位名称及其账户信息）扫描件、基本存款账户信息（或基本账户开户许可证）扫描件、保证保险扫描件编入投标文件中。保证保险格式见“投标保函示范文本”。

如采用电子保函的，系统自动抓取电子保函信息，投标文件无需提供相关证明材料。

（一）投标保函示范文本

编号：_____

致：受益人（招标人）名称

开立人获得通知，_____（投标人）于_____年_____月_____日参加编号为_____（标段编号）的_____（标段名称）投标（即“基础交易”）。

一、开立人理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，开立人在此同意向受益人出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）_____元（¥_____）。

二、开立人在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；
- (2) 投标人在中标后无正当理由不与招标人订立合同；
- (3) 投标人在签订合同时向招标人提出附加条件；
- (4) 投标人不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

- (1) 付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
- (2) 载明要求支付的金额；
- (3) 载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；
- (4) 声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
- (5) 书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：_____。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开立人：_____（公章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

开立时间：____年__月__日

注：

1.允许投标人实际开具的银行保函或担保机构或保证保险机构出具的担保的格式与本文件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函或担保格式中的实质性内容。

2.投标人开具的银行保函（或担保机构担保或保证保险）必须具有明确有效的查询途径（网址链接及查询方式）。

（二）投标人免缴投标保证金信用承诺函

致：_____ (招标人名称)

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下：

我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规和招标文件约定条款。如果存在招标文件约定的投标保证金不予退还的情形，将于收到招标人书面通知 7 日内将招标文件约定的投标保证金足额缴纳至招标人指定账户。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担弄虚作假法律责任。

投标人：（盖单位公章）

日 期： 年 月 日

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组织机构图

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

(二) 项目管理机构人员组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

六、拟分包项目情况表

拟分包的工程项目	主要工程内容	预计造价（万元）	备注

拟分包工程造价合计（万元）		

注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”或“/”

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			电子邮件		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			

企业资质等级		其中	项目经理（或注册建造师）	
统一社会信用代码			高级职称人员	
注册资本			中级职称人员	
基本存款账户 开户银行			初级职称人员	
基本存款账户 银行账号			技 工	
经营范围				
投标人关联企业情况	投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （2）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称； （3）……			
备注				

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 1 的要求在本表后附资质证书、安全生产许可证、营业执照等材料。接受联合体的，联合体成员分别填写。

（二）近年财务状况（如要求）

（三）投标人业绩情况表（资格审查）

业绩序号	项目名称（合同名称）	备注
1		
2		
……		

注：

1. 投标人应将用于资格审查的投标人业绩在上表中列明，按照列明的业绩序号先后顺序依次填写“投标人业绩信息表（资格审查）”，并附相应业绩证明材料。

2. 评标委员会应当按照上表列明的业绩序号先后顺序依次进行评审，且仅评审“附录3 资格审查条件（业绩最低要求）”规定数量的业绩，超出规定数量部分或未在上表列明的业绩均不作为资格审查投标人业绩予以评审。

投 标 人：_____（盖单位公章）

日 期：_____ 年 _____ 月
日

投标人业绩信息表（资格审查）

项 目 名 称 (合同名称)	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理单位及联系电话	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	资格审查业绩

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3的要求

在本表后附相关证明材料。

(四) 项目经理业绩情况表 (资格审查)

业绩序号	项目名称 (合同名称)	备注
1		
2		
.....		

注:

1. 投标人应将用于资格审查的项目经理业绩在上表中列明, 按照列明的业绩序号先后顺序依次填写“项目经理业绩信息表 (资格审查)”, 并附相应业绩证明材料。

2. 评标委员会应当按照上表列明的业绩序号先后顺序依次进行评审, 且仅评审“附录 5 资格审查条件 (项目经理最低要求)”规定数量的业绩, 超出规定数量部分或未在上表列明的业绩均不作为资格审查项目经理业绩予以评审。

投 标 人: _____ (盖单位公章)

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

项目经理业绩信息表 (资格审查)

项 目 名 称 (合同名称)	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	

合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理单位及联系电话	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	资格审查业绩

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 5 的要求在本表后附相关证明材料。

（五）投标人信誉情况

投标人无需提供证明材料，由评标委员会通过电子服务系统查询。

（六）项目经理（项目技术负责人）简历

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		单位 职务		拟在本标段 工程担任职 务	
毕业学校	__年__月毕业于____学校____专业，学制__年				
社保缴纳 时间范围	__年__月至__年__月				

获奖情况				
说明在岗情况		☐ 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____ ☐ 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够撤离，目前任职项目：____，担任职位：____。		
经 历				
时间	参加过的工程项目名称	签约合同价金额（万元）	担任职务	发包人及联系电话

1. 本表应填写项目经理和项目技术负责人相关情况。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 5、附录 6 的要求在本表后附相关证明材料，对于前附表附录 5 中的相关证明材料如投标文件已经提交，可不重复提交。

（七）项目经理承诺

致：（招标人）

本人作为项目经理，现郑重承诺如下：

一、投标文件中提供的项目经理业绩已经本人核实，工程实施过程中项目经理确为本人，合同（或竣工相关资料证明）履约过程中涉及的本人签字均为该工程实施时段所签，真实无误，不存在虚假和挂靠现象，也不存在为投标而造假的行为。

二、目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本招标项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本招标项目并全面履约。

三、以上承诺如果发现虚假现象，本人愿意承担相应法律责任，并随时无条件配合贵方调查取证。

项目经理：_____（直接填写姓名，并加盖单位公章）

项目经理身份证号码：_____

日期：____年____月____日

本页后附项目经理身份证扫描件

八、诚信投标承诺书

致：（招标人）

我公司郑重承诺：

1.遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加（招标项目名称）标段的投标。

2.本次投标提供的资质证书、业绩及奖项等一切材料均真实、有效、合法。否则，我公司愿意接受招标人、公共资源交易监督管理部门作出的相关处理、处罚。

3.本次投标为我公司自行投标，未出借、转让资质证书，未让他人挂靠投标。

4.未与其他投标人相互串通投标报价，未排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益。

5.未与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

6.中标后按照合同约定履行义务，完成中标项目；不向他人转让中标项目，不将中标项目肢解后分别向他人转让；不违法分包。

7.如提出异议（投诉），对提供的异议（投诉）材料的真实性负责，不恶意异议（投诉）；不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行异议（投诉），影响交易活动正常进行；否则，我公司愿意接受公共资源交

易监督管理部门作出的相关处理、处罚。

8.本次投标不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

9._____（其他补充承诺）。

以上承诺如有虚假，我公司愿意接受公共资源交易监督管理部门作出的相关处理、处罚。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

九、商务文件详细评审资料

（一）项目经理业绩情况表（详细评审）

业绩序号	项目名称（合同名称）	备注
1		
2		
.....		

注：

1. 投标人应将用于商务文件详细评审的项目经理业绩在上表中列明，按照列明的业绩序号先后顺序依次填写“项目经理业绩信息表（详细评审）”，并附相应业绩证明材料。

2. 评标委员会应当按照上表列明的业绩序号先后顺序依次进行评审，且仅评审评审标准规定数量的业绩，超出规定数量部分或未在上表列明的业绩均不作为商务文件详细评审项目经理业绩予以评审。

投 标 人：_____（盖单位公

章)

日 期：_____ 年_____ 月
日

项目经理业绩信息表（详细评审）

项 目 名 称 (合同名称)	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理单位及联系电话	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	商务文件详细评审业绩

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 5 的要求
在本表后附相关证明材料。

(三) 奖项、荣誉 (如有)

十、工程开工后拟投入的试验人员名单、试验仪器及设备、检测单位资质等

格式自拟

十一、其他材料

投标人对照评标办法要求， 自行提供其他相关材料（如有）

注：对照评标办法要求，由投标人自行提供相关证明或资料。如证明或声

明或资料与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按照规定予以处理。

（招标项目名称） 标段招标

投标文件

（技术文件）

投标人：_____（盖单位公章）

____年__月__日

目 录

一、施工组织设计

二、其他内容

一、施工组织设计

1.投标人应根据对现场的踏勘情况（如有）及本招标文件评标办法关于施工组织设计的评审因素，采用文字并结合图表形式编制。

2.

二、其他内容

投标人根据自身情况可以自行增加相关内容，如无，本节可以不附。

（招标项目名称） 标段招标

投标文件

（报价文件）

投标人：_____（盖单位公章）

____年__月__日

目 录

- 一、投标函
- 二、工程量清单报价书

一、投标函

致：（招标人）

1. 我方已仔细研究（招标项目名称）_____标段招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）_____（¥_____元）的投标总报价，按照合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方已按照招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的

投标报价不低于企业个别成本。

3. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

二、工程量清单报价书

投标总价

招标人：_____

工程名称：_____

投标总价（小写）：_____

（大写）：_____

投 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

编制人：_____（盖造价专业人员执业专用章或电子执业章）

编制时间：_____年____月____日

(一) 投标报价说明

工程名称：

第 页 共 页

1. 本报价依据本工程招标文件中投标须知、合同文件、计价依据及工程造价确定等有关条款进行编制。
2. 工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、综合费、施工期内的风险金等全部费用。
3. 措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。
4. 其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
5. 本工程量清单报价表中的每一清单项目均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
6. 本报价的币种为人民币。
7. 投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

(二) 建设项目投标报价汇总表

工程名称：

第 页 共 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	不可竞争费
合计				

(三) 单项工程投标报价汇总表

工程名称：

第 页共 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）	
			暂估价	不可竞争费
合计				

（四）单位工程投标报价汇总表

工程名称：

标段：

第 页共 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价 (元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	不可竞争费		
3.1	安全文明施工费		
3.2	环境保护税		

4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金		
工程造价=1+2+3+4+5			

(五) 分部分项工程量清单计价表

工程名称：
页

标段：

第 页共

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价

(六) 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：
页

标段：

第 页共

项目编码		项目名称		计量单位		工程量	
------	--	------	--	------	--	-----	--

清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目 名称	定额 单位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	综 合 费	人 工 费	材 料 费	机 械 费	综 合 费
人工单价		小计									
() 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费										
	材料费小计										

(七) 措施项目清单与计价表

工程名称：
页

标段：

第 页共

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
合 计					

(八) 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：
页

标段：

第 页共

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
合 计					

(九) 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：

标段：

第 页共 页

序号	项目名称	金额(元)
合 计		

(十) 暂列金额明细表

工程名称：标段：第 页共 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

(十一) 专业工程暂估价计价表

工程名称：标段：第 页共 页

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
合 计				

(十二) 计日工表

工程名称：标段：第 页共 页

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价(元)
一	人工				

人工费小计					
二	材料				
材料费小计					
三	施工机械				
施工机械费小计					
合 计					

(十三) 总承包服务费计价表

工程名称：

标段：

第

页共

页

序号	工程名称	项目价值 (元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
合 计					

(十四) 税金计价表

工程名称： 标段： 第 页共 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费			
合 计					

(十五) 材料（工程设备）暂估单价一览表

工程名称： 标段： 第 页共 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	单价(元)

(十六) 发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称： 标段： 第 页共 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
----	------------------	------	----	-------	-------	----

(十七) 承包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：

标段：

第 页共 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量	风险系 数(%)	基准单价	投标单价	备注

(十八) 招标人参考的材料品牌响应表

招标项目标段名称：

第 页共 页

品牌参考表（如要求）

序号	材料、设备名称	品牌 1	品牌 2	品牌 3	品牌 4	备注	投标人选定品牌
1							
2							
3							
4							
5							

6							
.....							

注：

1.本表仅针对不采用招标人参考品牌，采用其他品牌的投标人填写，并注明并提供相关技术参数、业绩等供评标委员会评审，未在上表中注明且未提供相关技术参数、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人参考品牌中进行选择，价格不予调整。

2.对于招标人参考品牌的材料、设备等，投标人如认为招标人参考的品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他疑问的，应在本招标项目澄

清提出的截止时间前通过电子交易系统提交。

（十九）异常低价评审表

单位工程名称	
单位工程投标报价（元）	
最高投标限价对应单位工程价格（元）	
降低工程造价的说明	
承诺	1.我公司对该表提供的内容及相关资料均属实； 2.我公司承诺没有招标文件约定的降低投标报价的禁止情形。 3.我公司承诺具备合同履行能力及工程质量安全控制能力。

投 标 人：_____（盖单位公章）

日 期：_____ 年_____ 月
日

注：

1.投标人根据其单位工程报价情况，确定是否提供；

- 2.此表格后附异常低价评审的相关证明材料；
- 3.每个单位工程独立制表；
- 4.若投标人提供的相关资料与承诺不符，招标人有权取消其中标（或中标候选）资格，并报公共资源交易监督管理部门。

（二十）需评审人工和主要材料一览表（如有）

招标项目标段名称：

第 页 共 页

序号	名称、规格 、型号	计量单位	数量	投标单价 (元)	备注

说明：

1.本表由投标人编制，是投标文件的组成部分，应作为评标委员会需评审的内容。

2.投标人应响应《可调整价差人工和主要材料一览表》的内容，其中列表中第 1 列（序号）、第 2 列（名称、规格 、型号）、第 3 列（计量单位）、第 4 列（数量）内容不得修改，且不得增删或改变顺序。

3.投标人在投标报价时，其人工费工日单价不得低于工程所在地政府发布的最低工资标准折算的工日单价。

（二十一）投标报价需要说明的其他资料

投标人认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

投标人在制作投标文件时该页可放置在报价文件：投标所需证明材料中。